

**POLÍTICAS COMERCIALES
COMPARADAS**

POLÍTICAS COMERCIAIS COMPARADAS

Desempenho e Modelos Organizacionais

COMPARATIVE TRADE POLICIES

Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, México e União Européia

Coordenadores
Marcos Sawaya Jank
Simão Davi Silber

LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA COMERCIAL EN LA ARGENTINA:¹ FUNDAMENTOS ESTRUCTURALES E INSTITUCIONALES DE LA VOLATILIDAD

Roberto Bouzas²

Sebastián M. Cabello³

Resumen

Este capítulo pasa revista a la evolución de la política comercial de la Argentina en el último cuarto de siglo, sus principales resultados y sus vínculos con el proceso de formulación de políticas. Desde el punto de vista del diseño institucional, que constituye el objeto central de este capítulo, la formulación de la política comercial ha estado fuertemente centralizada en el Poder Ejecutivo. No obstante, dada la elevada autonomía presidencial, la fragilidad de la burocracia pública y la fragmentación del proceso de formulación de políticas, los resultados han sido políticas volátiles. La ausencia de mecanismos formales o informales (sistemáticos) de coordinación inter-

agencias ha consolidado un ambiente de fragmentación y responsabilidades difusas e incluso superpuestas.

El activismo descoordinado del Ejecutivo se ha combinado con una pasividad reactiva del Congreso (con competencias formalmente importantes en el campo de la política comercial y las negociaciones comerciales externas) y un activismo *ad hoc* y predominantemente defensivo por parte del sector privado, especialmente los empresarios. En este último caso, la fragmentación de intereses, los problemas de representatividad y los limitados recursos técnicos han hecho que la participación del sector privado haya sido mas bien informal y basada más en vínculos personales que en canales

¹ Los autores agradecen la asistencia brindada por Nicolás Morales (UNS), la ayuda de Daniel Berretoni (CEI) y los comentarios de los asistentes al seminario "Políticas Comerciales Comparadas: Desempeño y Modelos Organizacionales". Todos los errores de hecho o interpretación son de nuestra exclusiva responsabilidad.

² Director académico del programa conjunto de Relaciones Internacionales y Negociaciones de la Universidad de San Andrés - FLACSO.

³ Economista, director asociado de Technology Policy Consulting, San Diego, California.

estructurados de interacción con las autoridades y funcionarios.

En materia de recomendaciones de política es necesario distinguir entre las vinculadas al contexto más general y las asociadas específicamente a la formulación de la política comercial y la estrategia de negociaciones externas. Por lo que respecta a las primeras, una conclusión elemental pero importante es la necesidad de crear un marco de estabilidad macroeconómica que permita que la política comercial y de negociación externa se concentre en sus objetivos específicos, sin verse desviada por presiones compensatorias derivadas de la existencia de fuertes desequilibrios macroeconómicos. Esto es una condición necesaria para el diseño e implementación de políticas más eficaces, pero en modo alguno constituye una condición suficiente.

Además de un contexto de estabilidad macroeconómica que cree condiciones más favorables para la formulación de políticas comerciales sostenibles, es necesario introducir cambios operativos y organizacionales, a medida que éstas se establecen e implementan. El primero y más importante es la mejora en la coordinación de las agencias públicas que participan del proceso. La experiencia internacional indica que dicha coordinación puede alcanzarse a través de mecanismos más o menos centralizados (existen experiencias exitosas de mayor o menor centralización). Sin embargo, en

cualquier caso será necesario enfocar en la capacidad y responsabilidad de identificar una dirección estratégica y evaluar las opciones puntuales de política en función de su contribución al objetivo definido. El segundo cambio es aumentar la transparencia del proceso de formulación de política y de las políticas en sí, de manera que puedan contribuir a un debate más estructurado y a un proceso decisorio más eficaz. El aumento de la transparencia requerirá una simplificación del régimen de comercio exterior, incluyendo una simplificación de la estructura arancelaria y de los regímenes de estímulo y promoción. En tercer lugar, es necesario eliminar la duplicación de esfuerzos y recursos existentes en el campo de la política comercial, especialmente en el ámbito de la promoción de exportaciones. Finalmente, para mejorar el proceso de formulación de políticas es esencial mejorar la calidad del apoyo técnico del cual goza el sector público y el que puede ser brindado por el sector privado. Un problema considerable de los cambios propuestos es que algunos de ellos requieren decisiones que, en el marco de una unión aduanera, van más allá del ámbito nacional. Debe evitarse que mecanismos colectivos de decisión que no funcionan adecuadamente o preferencias reveladas muy divergentes con los socios del MERCOSUR sirvan como pretextos para dinámicas de política que favorecen el casuismo y la falta de transparencia. Si éste fuera el caso, será necesario evaluar los costos y beneficios de arreglos alternativos.

Este trabajo pasa revista a la evolución de la política comercial de la Argentina en el último cuarto de siglo, sus principales resultados y sus vínculos con el proceso de formulación de políticas. El trabajo se compone de cinco secciones. La primera presenta una visión estilizada de la evolución en el uso de los instrumentos de protección y promoción de exportaciones. La segunda sección analiza la estrategia de negociaciones comerciales externas en el ámbito multilateral y preferencial. La tercera sección revisa el desempeño del comercio exterior argentino en el período 1980-2005, identificando señales de cambio y continuidad. La cuarta sección, finalmente, pasa revista a las principales características institucionales del proceso de formulación e implementación de la política comercial, para concluir con una breve sección de conclusiones y recomendaciones generales.

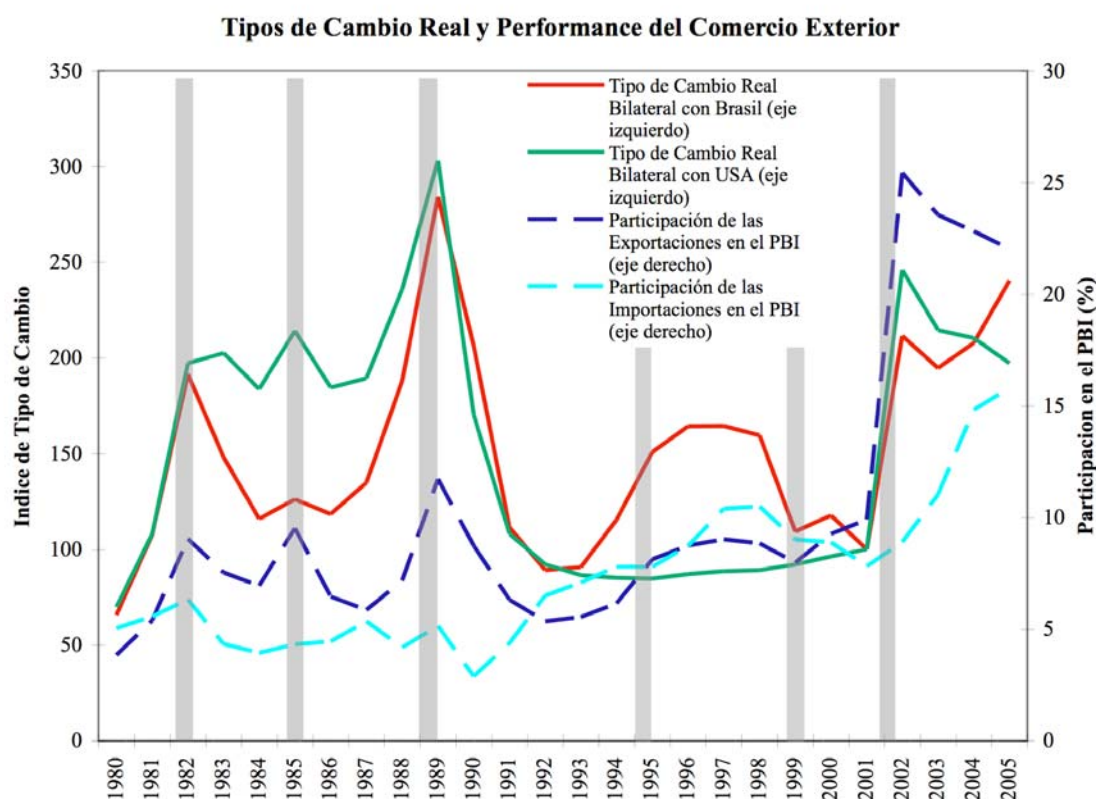
1. La política comercial en el período 1980-2006

1.1. Volatilidad macroeconómica y política comercial

La trayectoria de la economía argentina en los últimos treinta años ha estado signada por crisis macroeconómicas recurrentes (1975, 1982, 1986, 1989-90, 1995, 1999-2001). Este entorno de inestabilidad influyó marcadamente sobre los agentes económicos y los funcionarios públicos, erosionando la capacidad de los primeros de formar expectativas de largo plazo e imponiendo a los segundos un sentido de urgencia coyuntural en sus decisiones de política.

Como puede observarse en el Gráfico 1, la elevada volatilidad macroeconómica de la Argentina se reflejó en marcadas fluctuaciones del tipo de cambio real, lo que generó señales inestables y contradictorias para la asignación de recursos. Con frecuencia, y en un contexto donde predominó la volatilidad macroeconómica, la política comercial se utilizó para satisfacer objetivos de corto plazo (como combatir la inflación o fortalecer los ingresos públicos), más que como un mecanismo para proveer señales de largo plazo para la asignación de recursos. Durante las tres últimas décadas también se registraron extensos períodos en los que las políticas comercial y cambiaria trabajaron en direcciones no complementarias, como en las experiencias de liberalización-*cum*-apreciación real de la moneda de fines de los setenta y principios de los noventa. En síntesis, en el caso de la Argentina resulta imposible analizar el régimen de política comercial con independencia del entorno macroeconómico y cambiario. De hecho, éste ha sido un elemento causal fundamental de la inestabilidad del régimen comercial.

Gráfico 1



Nota: Las barras de color gris indican períodos de shock sobre el tipo de cambio.

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

1.1.1. Los años ochenta y los problemas de la estabilización

El primer intento de reforma importante de la política de sustitución de importaciones que predominó durante el período de posguerra fue el programa de liberalización comercial puesto en marcha entre 1976 y 1981. Esta reforma incluyó una drástica reducción de las tarifas y restricciones cuantitativas, combinada con un cronograma de devaluaciones predeterminadas cuyo propósito fue el de reducir el ritmo de crecimiento de los precios. La liberalización simultánea de la cuenta de capitales favoreció el ingreso de capitales externos (atraídos por las altas tasas de interés domésticas y el “seguro de cambio” implícito en el cronograma de devaluaciones periódicas), los que contribuyeron a la apreciación real la moneda doméstica. La combinación de apertura comercial y apreciación real de la moneda colocó bajo fuerte presión al sector productor de bienes comerciables. Debido a la persistencia de altos niveles de inflación en los primeros tiempos, la política arancelaria (específicamente el cronograma de reducciones arancelarias) se utilizó explícitamente como instrumento de disciplinamiento del proceso de formación de precios internos. El aumento del déficit comercial y el endeudamiento externo tornaron este régimen de política eventualmente insostenible, lo que culminó en una severa crisis financiera y externa a comienzos de la década de los ochenta (Bouzas y Keifman, 1987).

El fracaso de la apertura 1976-1981 y las turbulencias macroeconómicas que acompañaron a la crisis de la deuda provocaron un “proteccionismo forzado” que se tradujo en el restablecimiento de aranceles altos y restricciones cuantitativas a la importación. Estas medidas se complementaron con impuestos a las exportaciones tradicionales e incentivos fiscales a las manufactureras. En 1988, y en el contexto de un programa de reformas estructurales apoyado con financiamiento del Banco Mundial, el gobierno comenzó a eliminar las restricciones cuantitativas y, posteriormente, a reducir los aranceles. Un nuevo fracaso de la política de estabilización de precios y el deterioro de la situación fiscal desembocaron en hiperinflación hacia fines de la década. El nuevo gobierno que asumió en julio de 1989 profundizó la apertura comercial.

La volatilidad del régimen comercial hasta comienzos de la década del noventa fue facilitada por un marco de reglas internacionales que permitieron a la Argentina ampararse en las excepciones previstas por el GATT. Los compromisos de apertura preferencial en el ámbito regional tampoco representaron una restricción importante sobre la política comercial debido a la limitada cobertura de las concesiones.

1.1.2. Los años noventa y los dilemas de la caja de conversión

La liberalización comercial de principios de los noventa se llevó adelante como parte de un programa de reformas estructurales que incluyó la adopción de una caja de conversión, la desregulación de los mercados y la privatización de las empresas públicas. Como parte de este programa también se eliminaron todas las restricciones al movimiento de capitales y a las operaciones en el mercado cambiario. Nuevamente, la rebaja de aranceles y la apreciación real de la moneda impusieron fuertes presiones al sector productor de bienes transables. Asimismo, redujeron el precio relativo de los bienes de capital y los insumos intermedios, contribuyendo a aumentar la productividad a través de la modernización y la “desverticalización”. Como resultado de las reformas el arancel promedio nominal bajó del 26% en octubre de 1989 al 18% a fines de 1990 y al 12% en abril de 1991 (Lifchitz y Crespo Armengol, 1995). Sólo un pequeño grupo de productos (los automóviles, los textiles y el calzado) quedó sujeto a un tratamiento especial consistente en restricciones cuantitativas, derechos específicos mínimos y/o requisitos de exportación u origen.

La apertura comercial, la apreciación real de la moneda doméstica y los desequilibrios comerciales que acompañaron a la rápida recuperación de la demanda en la primera mitad de los noventa alentaron el reclamo de los productores que competían con las importaciones. La respuesta de las autoridades se orientó hacia políticas *ad hoc*, como el aumento en la tasa de estadística del 3 al 10% en 1992, el uso más agresivo de las salvaguardias y la legislación de defensa comercial (derechos *antidumping* y compensatorios) y la tolerancia –e incluso promoción– de acuerdos privados de “ordenamiento de mercados”, especialmente en el ámbito regional.

Después de una rápida recuperación de la “crisis del tequila”, una sucesión de *shocks* externos negativos (las crisis del este asiático y Rusia, la apreciación del dólar, el deterioro de los términos de intercambio y la devaluación del Real en 1999) volvió a poner la economía en una situación de recesión y déficit externo. Nuevamente, en respuesta a las crecientes

presiones internas y al estancamiento de la actividad económica, la política comercial se volvió rehén de objetivos de corto plazo: en el año 2001 las autoridades implementaron una compleja batería de medidas orientadas a mejorar la competitividad-precio, a la par que mantuvieron un tipo de cambio nominal fijo y la caja de conversión. Estas medidas incluyeron modificaciones unilaterales de los aranceles (abandonando transitoriamente el arancel externo común del MERCOSUR), “planes sectoriales de competitividad” selectivos (basados en un sistema poco transparente de exenciones impositivas) y un nuevo mecanismo contingente de fijación de la paridad del peso. A pesar de que el aumento en los aranceles respetó el nivel consolidado en la OMC (35%), la naturaleza del nuevo régimen cambiario provocó dudas sobre su compatibilidad con los compromisos multilaterales. Lejos de despejar la incertidumbre, la crisis que hizo eclosión en diciembre de 2001 volvió a poner a la política comercial a merced de los vaivenes de la coyuntura.

1.1.3. Colapso y recuperación

Con la economía en emergencia, la política económica se concentró en administrar la salida del régimen de caja de conversión y evitar un retorno a la hiperinflación que había tenido lugar hacía poco más de una década. La devaluación y posterior flotación de la moneda fue acompañada de un riguroso control de cambios y del *default* de la deuda pública externa. La fuerte depreciación del peso mejoró la competitividad-precio de las exportaciones. Parte de la ganancia, sin embargo, se transfirió al Estado a través del restablecimiento de los impuestos a la exportación, los que se justificaron en base a tres argumentos: a) asegurar la participación del sector público en la renta extraordinaria generada por la devaluación; b) disminuir el impacto sobre los precios domésticos y los salarios reales de la brusca modificación del tipo de cambio (las exportaciones argentinas tienen una alta participación de “bienes salario”); y c) aumentar la consistencia de la posición fiscal indexando parte de los ingresos estatales a la evolución del tipo de cambio.

Cuatro años después de la crisis de 2001-02 la Argentina aún mantiene vigentes los impuestos a la exportación y, replicando otros antecedentes, los ha utilizado como un instrumento para disciplinar el proceso de formación de precios. Así, a fines de 2005 se aumentaron las retenciones a los productos lácteos y a la carne con el objetivo de frenar subas temporales en los precios de esos productos. A comienzos de 2006, y frente al reavivamiento de las presiones inflacionarias, el gobierno incluso suspendió las exportaciones de carne por un período de seis meses.

1.2. Instrumentos de protección comercial

En los últimos 25 años el régimen comercial argentino muestra una tendencia clara a la disminución de la protección nominal, en forma simultánea con la utilización de medidas no-arancelarias y de protección contingente para sectores productivos sensibles. Esta tendencia a un régimen comercial más abierto fue el resultado de medidas unilaterales y de negociación preferencia en el ámbito del MERCOSUR. En particular, los compromisos regionales y la consolidación de aranceles en la OMC redujeron la discrecionalidad de la política arancelaria, lo que fue en parte compensado por la utilización de medidas no-arancelarias y de protección contingente. A pesar de la menor discrecionalidad, la evolución de la protección nominal y

efectiva durante la década de los noventa muestra cambios frecuentes debido al uso de mecanismos discrecionales como la tasa estadística, los regímenes especiales de importación y cambios unilaterales en el arancel (como ocurrió reiteradamente en el caso de los bienes de capital). Además de las presiones sectoriales, estos cambios respondieron con frecuencia a la utilización de la política arancelaria con objetivos macroeconómicos como el combate a la inflación o el fortalecimiento de la posición fiscal. En este sentido, los instrumentos de protección comercial han sido fuertemente influidos por consideraciones sectoriales y presiones coyunturales, más que por criterios de largo plazo dirigidos a dar señales para la asignación de recursos.

1.2.1. Protección nominal y efectiva

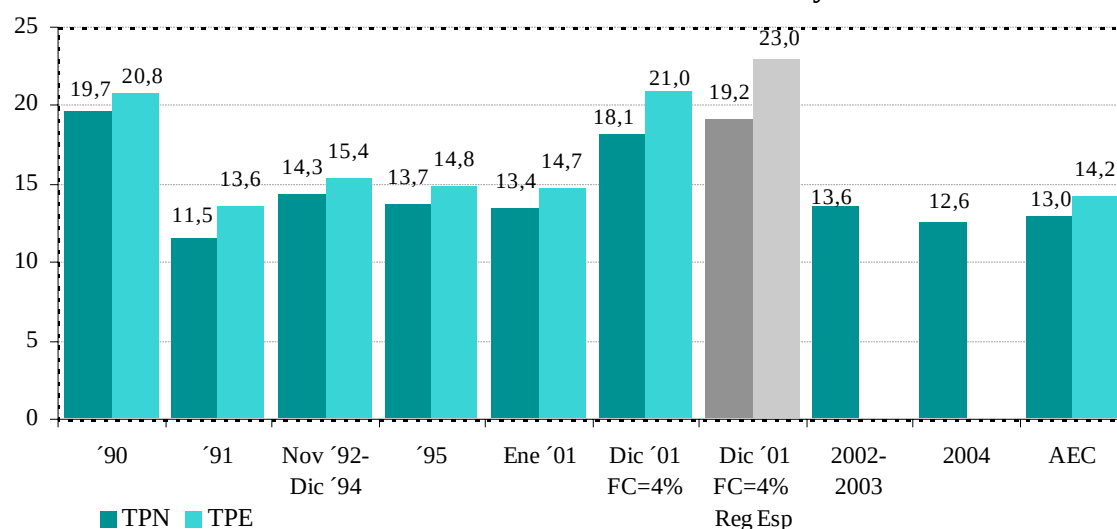
Después del período de “protección forzada” que siguió a la crisis de la deuda de principios de los ochenta, el gobierno puso en marcha un programa de racionalización de la estructura de la protección y de disminución del sesgo anti-exportador: eliminó los impuestos a las exportaciones agrícolas, restableció los reintegros a la exportación de manufacturas, implementó un régimen de admisión temporaria, redujo gradualmente el número de líneas arancelarias sujetas a permisos previos y disminuyó el nivel y rango de las tarifas (entre 1987 y 1998 el arancel promedio se redujo del 43 al 30% y el rango de aranceles del 15-53% al 5-40%) (Damill and Keifman, 1993).

El proceso de liberalización comercial se aceleró dramáticamente a principios de los noventa. En efecto, hacia fines de 1990 se habían eliminado virtualmente todas las licencias de importación (excepto 25 líneas arancelarias correspondientes a la industria automotriz) y en abril de 1991 el arancel promedio había caído a un mínimo de 14.7% (incluyendo una tasa de estadística del 3%). En 1992 la protección nominal experimentó un brusco aumento con la elevación de la tasa de estadística al 10%, lo que aumentó el arancel promedio hasta un 20.2%. La reducción de la tasa de estadística en 1995 volvió a llevar el arancel promedio a 13.2%, nivel en el que se mantuvo con pocas oscilaciones hasta fines de la década. Con la crisis del año 2001 la protección nominal y efectiva volvió a aumentar, para retornar enseguida a los niveles pre-crisis (Gráfico 2). A lo largo de todo este período el nivel de protección nominal fue inferior al consolidado en la OMC (35%) y el arancel promedio efectivamente aplicado se redujo consistentemente como consecuencia del tratamiento preferencial otorgado a las importaciones provenientes del Mercosur (y los regímenes especiales de importación).¹ Esto se comprueba al constatar que la recaudación arancelaria como porcentaje de las importaciones totales se contrajo del 14.5% en 1993 a apenas 5% en 2004.

¹ En el año 2002 el arancel promedio aplicado a las importaciones provenientes del Mercosur era de 0.13%, en comparación con un arancel promedio de 14.25% para las importaciones extra-Mercosur (Lederman y Sanguinetti, 2003)

Gráfico 2

Evolución de las Tasas de Protección Nominal y Efectiva



Nota:

En base a Crespo Armengol (2002) y Leiras y Soltz (2006). Para diciembre de 2001 Crespo Armengol provee dos estimaciones de las tasas de protección: en una incluye el Factor de Convergencia (FC) establecido por el Decreto 803/01 (eliminado en enero de 2002) y en la otra en un caso considera la presencia de Regímenes Especiales.

La Tabla 1 muestra que los niveles de protección nominal y efectiva varían considerablemente entre actividades y grupos de actividades. Cerca de veinte ramas de actividad cuentan con una protección efectiva que duplica el promedio del total de la economía. Este grupo está encabezado por los vehículos automotores. La producción de automotores, que se encuentra beneficiada por un régimen especial, cuenta con niveles de protección nominal considerablemente superiores a los de sus insumos (auto-partes, cámaras y cubiertas, productos siderúrgicos, caucho y plásticos, etc.), lo que resulta en niveles de protección efectiva que superan el 100%. Los aceites oleaginosos también gozan de alta protección efectiva; al igual que el azúcar que recibe un trato diferencial dentro de MERCOSUR.² Las carnes (tanto bovina como aviar) y los cueros también tienen una elevada protección efectiva. Para algunos eslabonamientos hacia adelante del cuero, como la fabricación de calzado de cuero, la tasa de protección efectiva alcanza virtualmente el 45%.³ La protección efectiva de los productos textiles⁴, tanto de prendas como de tejidos, superaba

² En 1994 se estableció un régimen arancelario especial para el azúcar que crea un derecho de importación adicional, llamado derecho de equiparación de precios (DEP), cuya vigencia se extendía originalmente hasta fines de 2005. Este derecho tiene un carácter móvil, ya que su tasa se calcula en base a la diferencia entre un precio guía (un promedio mensual de los últimos cuatro años) y otro de comparación reciente que establece la DGA. El valor del DEP muestra importantes oscilaciones en los últimos años, lo que dificulta un cálculo preciso del nivel de protección efectiva de esta rama.

³ El sector de calzado combina los niveles de protección nominal más elevados (35% *ad-valorem* para las importaciones extra-zona) con un sistema de aranceles específicos para importaciones de países no miembros de la OMC y salvaguardias sobre numerosas posiciones del NCM (sobre todo de calzado deportivo).

en muchos casos el 28%. A pesar de que la economía argentina contaba a comienzos de 2001 con una estructura de protección efectiva que superaba en promedio a la correspondiente al AEC, ciertas actividades económicas mostraban TPE considerablemente inferiores. Este grupo se encontraba encabezado por el cultivo de semillas oleaginosas, aunque en su mayoría las actividades pertenecientes a los bloques de metalmecánica (especialmente maquinarias y equipos) y electrónico⁵.

Tabla 1
Tasas de Protección Nominal y Efectiva por Sectores

Sector	Tasa de Protección Nominal			Tasa de Protección Efectiva		
	1990	1995	2002	1990	1995	2002
Agricultura, Ganadería y Pesca	12.50	8.60	7.30	11.80	8.40	7.90
Aceites y Extracción de Carbón	15.90	0.00	0.00	15.80	-0.60	-2.00
Minería	20.00	5.80	5.90	20.20	5.00	6.20
Carne, Frutos de Mar, Vegetales	14.60	11.20	11.80	14.00	21.60	33.20
Productos Básicos	13.80	18.00	17.20	11.80	18.00	17.50
Otros Productos Alimenticios y Tabaco	18.30	18.60	17.80	18.50	21.20	23.20
Bebidas	15.50	20.80	20.40	13.90	23.80	23.20
Textiles	25.30	19.60	20.50	28.50	21.80	27.90
Productos Textiles	27.00	23.40	28.70	29.80	30.20	38.40
Ropa, cueros y calzado	26.50	22.60	28.80	29.80	27.20	45.40
Madera y Amoblamientos	25.80	16.90	15.80	29.20	21.70	19.30
Pasta Celulosa, Papel y Publicaciones	22.50	16.30	11.60	24.40	19.20	10.40
Productos Químicos Básicos	23.20	12.60	12.40	25.70	17.40	17.60
Petróleo Refinado	14.60	1.40	0.40	10.00	3.90	1.40
Otros Productos Químicos	24.60	11.80	13.70	32.30	13.10	15.40
Productos de Goma	24.30	21.80	15.60	27.20	27.20	18.80
Productos Plásticos	26.30	19.70	18.40	30.20	22.70	24.00
Productos No Metálicos ni Minerales	22.50	14.90	10.80	24.10	16.10	12.30
Hierro y Acero	22.20	19.60	13.90	28.30	25.00	17.10
Productos No Ferrosos, Productos Metálicos Básicos	24.60	12.30	11.20	30.00	14.50	12.70
Fundición y Productos Metálicos	25.80	17.10	15.70	31.10	17.40	16.40
Maquinaria	26.70	13.30	3.60	31.60	11.50	-4.30
Equipos Electrónicos y Electrodomésticos	26.60	19.40	19.60	31.30	21.70	28.80
Electrónica y Telecomunicaciones	26.50	12.30	8.80	30.90	9.90	10.00
Automóviles	27.00	21.00	34.40	34.00	23.30	118.50
Autopartes y Otros Vehículos	26.80	16.20	13.80	31.20	18.80	15.50
Otras Manufacturas	24.60	20.90	19.60	26.40	24.40	23.60
Total	18.40	12.90	13.10	20.30	13.90	15.30

Fuente: Leiras y Soltz (2006)

⁴ Hasta comienzos del 2001 las importaciones textiles también estaban gravadas por derechos específicos, que se aplicaban también a las importaciones originadas en países miembros de la OMC, aunque su monto se encontraba limitado al 30% del equivalente *ad-valorem* para prendas y al 35% para tejidos. Para países no miembros de la OMC los derechos específicos continúan vigentes.

⁵ La TPE promedio del AEC para el sector de maquinarias y equipos se ubica en 15.4%, mientras que para los bienes electrónicos e instrumental médico alcanza el 19.9%.

Un examen más detallado de los sectores más protegidos realizado por Leiras y Soltz (2006) muestra que las industrias textil y del calzado son los que reciben mayor diversidad de mecanismos de protección (Tabla 2). Algunos instrumentos de protección han sido aplicados solo en pocos sectores, como es el caso de los aranceles variables (azúcar), los derechos mínimos de importación (textiles, calzado y juguetes) y los requisitos de desempeño (automóviles). En este último caso cabe destacar que las autoridades también estimularon a las firmas locales a buscar “acuerdos voluntarios” con automotrices brasileñas como un mecanismo de protección adicional.

Tabla 2
Características Principales de los Sectores Sensibles

Características / Sectores	Automóviles	Azúcar	Calzado	Electro-domésticos	Juguetes	Papel	Acero	Textiles y Vestimenta
Tasa de Protección Nominal (%)	Alto	Alto	Alto	Intermedio	Alto	Intermedio	Intermedio	Alto
Tasa de Protección Efectiva (%)	Alto	Alto	Alto	Intermedio	Alto	Intermedio	Intermedio	Alto
MERCOSUR Tratamiento Arancelario	Especial	Especial	Régimen de Transición/AEC	Régimen de Transición/AEC	n/d	Régimen de Transición/AEC	Régimen de Transición/AEC	Régimen de Transición/AEC
Barreras No Arancelarias	Requisitos de performance	Tarifa Variable	Cláusula de salvaguardias, licencias de importación previas no automáticas	Cláusula de salvaguardias, licencias de importación previas no automáticas	Licencias de importación previas no automáticas	Cláusulas de Salvaguardias (1992-94)	Tareas Antidumping, Acuerdos de Organización de Mercados	Licencias de importación previas no automáticas
Exportaciones/ Valor Bruto de Prod. (2004) (*)	41.7	n/d	2.7	3.1/5.4	n/d	14.1	20	15.4/16.4/5.3
Importaciones/ Cons. Aparente (2004) (*)	51.1	n/d	16.8	26.8/21.1	n/d	18.7	13.5	22.55/22.3/7.6
Principal Origen de las Importaciones	Brasil	n/d	Brasil/ China	Brasil/ China	China	Brasil/ EE.UU./ Chile	Brasil	Brasil
Participación en el Empleo Industrial (%) (*)	1.1	n/d	2.8	1.1/0.3	n/d	2.2	2.1	2.8/1.2/2.8
Participación en el Producto Bruto Industrial (%) (*)	3.5	n/d	0.8	0.9/0.8	n/d	3.2	5.7	3.5
Nivel de Concentración	Alto	Alto (regional)	Alto (calzado deportivo), Bajo (otros)	Alto	Bajo	Alto	Alto	Bajo
Origen de los Capitales	Extranjero	Nacional	Nacional	Nacional/ Extranjero	Nacional	Extranjero (anteriormente nacional)	Nacional/ Extranjero (anteriormente nacional)	Nacional

(*) Incluyen subsectores

Fuente: Adaptado de Leiras and Soltz (2006)

1.2.2. La implementación de la legislación de alivio comercial

La legislación de alivio comercial (salvaguardias y derechos *antidumping* y compensatorios) también ha sido usada intensamente como un instrumento de protección. Desde 1993 la Argentina cuenta con una legislación de alivio comercial consistente con las disciplinas multilaterales⁶ e implementada por un ente independiente (la Comisión Nacional de Comercio Exterior -CNCE) encargado de llevar adelante las investigaciones sobre la existencia de daño. Según datos de la OMC la Argentina está entre los países que mayor número de medidas de protección contingente ha adoptado durante la década de los noventa (especialmente derechos *antidumping*, AD). La proliferación de investigaciones por prácticas desleales de comercio ha estado estrechamente asociada al ciclo económico y a la pérdida de competitividad-precio que tuviera lugar hasta la devaluación del peso a comienzos de 2002⁷. Los países objeto de investigaciones AD han estado bastante concentrados: entre 1994 y junio de 2005 China y Brasil respondieron por alrededor del 40% de las investigaciones por *dumping*, proporción que se eleva al 50% si se incluye Corea del Sur y Taiwan. La Tabla 3 muestra la evolución anual de las investigaciones por prácticas desleales de comercio realizadas por la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE) en el período 1995-2004, detallando el resultado de cada pedido.

Las investigaciones AD abarcaron una gran variedad de productos, aunque alrededor de un tercio se concentró en metales y productos metálicos (particularmente acero), una sexta parte en productos químicos y el resto benefició a productos eléctricos y electrónicos, textiles y productos plásticos. De las 193 investigaciones de AD iniciadas hasta junio de 2005, 135 concluyeron con la aplicación de derechos definitivos, equivalente a un 68% de efectividad en los pedidos (Tabla 4). La Argentina ha aplicado derechos *antidumping* y compensatorios al comercio intra-MERCOSUR, bajo el argumento de que hasta tanto no se implemente un mecanismo de defensa de la competencia que incluya el disciplinamiento de las ayudas estatales no sería aconsejable resignar aquellos instrumentos. De hecho, Brasil fue destinatario del 18% del total de medidas AD iniciadas y tomadas (el segundo destinatario después de China).

⁶ En 1993 se adhiere a la normativa de la Ronda Tokio y un año después a la de la Ronda Uruguay.

⁷ Durante la segunda mitad de los noventa el régimen de caja de conversión convivió con importantes devaluaciones en Brasil, Corea, Rusia e Indonesia, además de una apreciación del dólar con relación al yen y al euro.

Tabla 3
Decisiones Adoptadas en las Investigaciones por Prácticas
Desleales al Comercio por la CNCE (1995-2004)

Decisiones	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	Cum.
Investigaciones de Dumping											
Aplicación de derechos definitivos	13	15	10	14	5	14	14	23	21	6	135
Aplicación de derechos provisionales (1)	2	4	11	4	6	3	21	26	1	1	79
Suspensión de la investigación por compromisos de precios de los exp.	7	3	1	0	4	6	3	3	1	0	28
Cierre de la investigación sin la imposición de derechos	5	18	21	11	4	7	1	10	2	2	81
Apertura de la investigación (2)	25	24	14	4	24	35	27	14	4	17	188
Otras decisiones (3)	0	6	8	1	1	3	14	7	3	4	47
Investigaciones por Subvenciones											
Aplicación de derechos definitivos	0	1	0	2	0	0	1	1	0	3	8
Aplic. de derechos provisionales/prorroga de medida para su revisión (1)	0	0	1	0	0	1	1	0	2	0	5
Suspensión de la investigación por compromiso de precios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cierre de la investigación sin la imposición de derechos	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Apertura de la investigación (2)	1	1	1	0	0	1	1	0	2	1	8
Otras decisiones (3)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Pedidos de Salvaguardias bajo el Art. XIX y Art. 6 del Acuerdo de Textiles y Vestimenta (ATV)											
Solicitudes			1	7	4	3	4	1	2	1	23
Apertura			1	1	1	1	1				5
Cierres			3	3	1	1	2				10
Desistimiento del solicitante			2								2
Declarada improcedente su apertura			1	3	1	1	1	1			8
Con apertura, sin medidas finales			1								1
Aplicación de medidas			1	3	1	2	1				8

*No fue considerada una salvaguardia de 2003 ya que corresponde a una medida en aplicación desde años anteriores.

(1) Corresponde a la aplicación de derechos provisionales o, bien a la prórroga de la medida durante una revisión.

(2) En esta categoría se incluyen las aperturas de los procesos de revisión.

(3) En esta categoría se incluyen, por ejemplo, decisiones que fijan términos de vigencia a resoluciones que imponen derechos y aclaraciones de productos investigados o, bien, continuación de investigación sin aplicación de medidas.

Nota Metodológica: Se considera una investigación a cada par producto-origen analizado. Así, por ejemplo, si un caso involucra a las importaciones de duraznos desde Italia y desde Chile, se computa como dos investigaciones.

Fuente: CNCE

Tabla 4
Derechos Antidumping y Medidas de Salvaguardia
por Secciones del Sistema Armonizado
Número casos iniciados y medidas tomadas entre 1994 y Jun 2005

Secciones del Sistema Armonizado		Anti-dumping			Salvaguardias		
#	Descripción	Iniciadas	Medidas	%M	Iniciadas	Medidas	%M
I	Productos Animales	3	1	0.7%			
II	Productos Vegetales				1	1	33.3%
IV	Alimentos Preparados	3	0	0.0%			
V	Productos Minerales	1	1	0.7%			
VI	Productos Químicos	27	5	3.6%			
VII	Plásticos, Gomas	16	9	6.5%			
IX	Productos de Madera	3	3	2.2%			
X	Productos Celulósicos	9	6	4.3%			
XI	Textiles, Ropa	11	8	5.8%			
XII	Calzado y Sombreros				1	1	33.3%
XIII	Artículos de Piedra y Cerámica	8	3	2.2%			
XV	Metales y artículos de metal	61	51	36.7%			
XVI	Maquinaria, equipos eléctricos	34	28	20.1%	1	0	0.0%
XVII	Vehículos/ Equipos de Transporte	2	5	3.6%	1	1	33.3%
XVIII	Instrumentos de Precisión	5	1	0.7%			
XX	Artículos Diversos	5	13	9.4%	1	0	0.0%
	Otros	5	5	3.6%			
Total		193	139	100%	5	3	100.%

Fuente: Elaboración propia en base a OMC.

En materia de salvaguardias, de los últimos veinte pedidos formulados por el sector privado la propia CNCE se ocupó de desestimar trece. No obstante, dos de los tres casos en que se invocó al Art. XIX del GATT 94 fueron cuestionados con éxito ante sendos paneles de solución de controversias. Del mismo modo, el Panel de Monitoreo de Textiles rechazó casi todas las salvaguardias de transición impuestas por Argentina para facilitar el proceso de ajuste a las medidas de liberalización adoptadas en el Acuerdo de Textiles y Vestimenta (ATV). Estos resultados sugieren que la frustración en el uso de salvaguardias podría haber estimulado un uso más intenso de medidas AD. Si bien las salvaguardias han estado prohibidas en el comercio intra-MERCOSUR desde 1995, la Argentina ha defendido la necesidad de su vigencia. A comienzos del año 2006, y en un contexto de proliferación de medidas *ad hoc* por parte de la Argentina, Argentina y Brasil pusieron en marcha un Mecanismo de Adaptación Competitiva cuyo objetivo es brindar protección temporal a sectores en dificultades.

A pesar del uso intensivo de instrumentos de protección contingente, algunos autores sostienen que los procedimientos institucionales adoptados (en particular, la creación de la CNCE) han permitido “filtrar” pedidos de protección injustificados. Tal es el caso de Nogués y Bacarat (2005), quienes sostienen que el funcionamiento de la CNCE ha sido similar al de

otras comisiones independientes (como en Estados Unidos) o centralizadas (como en México).⁸

1.3. La promoción de exportaciones

La política de promoción de las exportaciones persigue tradicionalmente dos objetivos complementarios. El primero es compensar el sesgo anti-exportador que impone la protección de los insumos importados y la tributación indirecta que recae en las distintas etapas de producción de los bienes de exportación. El segundo objetivo es analítica y prácticamente más complejo: compensar fallas de mercado que afectan negativamente el desempeño exportador (como las dificultades de acceso a la información, la disponibilidad de financiamiento, etc.). Para que ambos objetivos puedan cumplirse adecuadamente se requiere, además de políticas específicas adecuadas, un contexto macroeconómico que no conspire contra la efectividad de tales instrumentos.

1.3.1. La compensación del sesgo anti-exportador

Desde 1985 funciona un régimen de *draw-back* que permite a los exportadores obtener la restitución de los derechos de importación, la tasa de estadística y el Impuesto al Valor Agregado pagado por los insumos importados utilizados en la elaboración de productos exportables. Bajo ciertas condiciones también puede importarse temporalmente mercadería destinada a recibir un perfeccionamiento industrial, con la obligación de exportarla a otro país bajo la nueva forma resultante dentro de un plazo determinado. También existe la posibilidad de importar y exportar bienes en el mismo estado, es decir, sin que haya sufrido transformación o perfeccionamiento alguno. Las mercaderías que se importen bajo este régimen no pueden ser transferidas, aunque se contempla la posibilidad de la exportación por cuenta y orden de un tercero. Para la mayoría de los exportadores el régimen de admisión temporaria resulta más conveniente que el de *draw back*. El *draw back* es utilizado sólo por empresas grandes que pueden hacer la inversión de tipificación y que por alguna razón de plazos no pueden utilizar la admisión temporaria. El mecanismo de pago del *draw-back* ha sido históricamente muy lento. En 1994 el gobierno federal también autorizó la creación de zonas aduaneras especiales en cada uno de los 23 distritos provinciales y en cuatro áreas fronterizas. Las concesiones fiscales para estas áreas aduaneras especiales incluyen la exención de impuestos a la importación y de otros tributos internos sobre las exportaciones y las importaciones, así como de los impuestos que gravan los servicios básicos (telecomunicaciones, gas, electricidad, agua y saneamiento).

A las exportaciones también se les reembolsa el IVA abonado en las etapas previas del proceso productivo. La devolución del IVA pagado a los proveedores toma la forma de un crédito fiscal, lo que discrimina contra aquellas empresas que por la naturaleza de su actividad realizan pocas operaciones en el mercado interno. Dado que el exportador sólo puede solicitar el crédito luego de realizada la exportación y que el reconocimiento del

⁸ Nogues y Bacarat (2005) sostienen que en especial durante la crisis de 2001 y 2002 existieron fuertes presiones desde algunos sectores privados y del gobierno para cambiar la metodología de aplicación de AD, asimilándola más a la de Estados Unidos, de perfil mas proteccionista.

crédito fiscal ha estado sujeto a retrasos, la percepción efectiva del beneficio ha sido irregular. Esto ha sido especialmente negativo para exportadores pequeños y medianos, quienes normalmente disponen de una limitada capacidad de financiamiento.

El sistema impositivo argentino también incluye otros gravámenes indirectos de naturaleza acumulativa. Para compensar este “sesgo antiexportador” tradicionalmente han existido “reintegros a la exportación”. En la década de los ochenta el monto de los reintegros se estableció en base a estimaciones discrecionales de la incidencia de los tributos interiores (los porcentajes de reintegro fueron normalmente crecientes en función del valor agregado de los bienes), pero las tasas estuvieron sujetas a modificaciones frecuentes en respuesta a cambios en el contexto macroeconómico (Berlinski 1998). A partir de 1992 se implementó un sistema “espejo” por el cual la tasa de reintegro igualaba el arancel a la importación del producto similar, pero razones de austeridad fiscal llevaron a abandonar este programa en 1995 y a reducir las alícuotas de reintegros aplicadas, con algunos incrementos puntuales para ciertos productos. En vista de las dificultades fiscales y del nuevo marco cambiario, en febrero de 2002 las alícuotas fueron reducidas en un 50% con un máximo del 6%.

En el año 2000 también se estableció una modalidad especial de importación dirigida a alentar las inversiones con el fin de aumentar la competitividad de los productos industrializados a través de la incorporación de tecnología, la certificación de calidad, el aumento de la capacitación de los recursos humanos y la inversión en tareas de investigación y desarrollo. Para tal fin, se otorga la exención de derechos de importación a todos los bienes que forman parte de líneas completas y autónomas y que integren proyectos amparados por esa normativa. Estos bienes deben estar afectados a nuevas plantas industriales o a ampliaciones y/o modernización de plantas existentes destinadas a la producción de bienes tangibles. También se contemplan inversiones dirigidas a expandir la capacidad productiva.

1.3.2. Instrumentos para atacar fallas de mercado

Aparte de Régimen de Reintegros (de los cuales una parte es devolución de impuestos indirectos y otra un subsidio directo a las exportaciones), las exportaciones que se realizan desde puertos ubicados al sur del río Colorado gozan de un reembolso adicional. Los objetivos explícitos de esta transferencia son promover la producción de la región patagónica y desarrollar sus salidas portuarias. Las alícuotas del reembolso son diferentes según el puerto de salida y desde el año 2000 han disminuido en un punto porcentual por año. También está vigente un reintegro adicional de promoción minera (5%), que se aplica sobre las exportaciones de algunas manufacturas de base minera elaboradas en las provincias de Catamarca, Jujuy y Salta.

Existe una modalidad especial de reintegro que se aplica a las ventas al exterior de plantas industriales completas (llave en mano) u obras de ingeniería.⁹ Esta mecanismo otorga un reintegro del 12% sobre el valor de los bienes nacionales, como también sobre los servicios, accesorios y tecnología de origen nacional. Para gozar de este beneficio el

⁹ Se requiere que el contrato responda a una licitación Pública Internacional o sea suscripto por un comprador público del país de destino. También en estos casos el exportador debe hacerse cargo de la obra civil.

componente nacional de bienes y servicios no puede ser menor al 60% del valor FOB contractual. También se exige que los bienes físicos de origen nacional representen no menos del 40%. Las exportaciones al MERCOSUR no gozan de este reintegro adicional. Cabe destacar que la normativa correspondiente no permite la acumulación de otro reintegro respecto de la operación llave en mano.

Desde 1992 el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) ha estado a cargo del financiamiento y pre-financiamiento de exportaciones. Originalmente, su rol principal fue el de proveer a los bancos comerciales líneas de crédito para que estos asistieran a sus clientes en condiciones internacionalmente competitivas (aplicando cargos similares a los ofrecidas de las Agencias de Crédito a la Exportación de los países industrializados). Además, existen programas de seguro de crédito a la exportación (cuyo objetivo es cubrir riesgos asociados a operaciones de exportación, indemnizando pérdidas por incobrabilidad). La principal limitación que ha enfrentado el BICE ha sido su modo de funcionamiento como banco de segundo piso. En este esquema el BICE operaba otorgando líneas de crédito a los bancos comerciales y la entidad financiera actuante tomaba a su cargo el riesgo crediticio del exportador. El rol del BICE fue luego ampliado a través de la introducción de la figura de la co-financiación. De acuerdo a la normativa actual, el BICE puede acompañar al banco comercial interviniente en la operación y compartir el riesgo de los créditos otorgados. Esta modalidad permite tener un rol más activo en la difusión y colocación de las líneas de crédito.

La Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional del Ministerio de Economía y Producción también administra varios programas de apoyo tendientes a incentivar la actividad exportadora de las PyMES, como el Programa Primera Exportación, el Programa de Cadenas Empresariales y diversos programas de capacitación y asistencia técnica. En el ámbito del Ministerio de Economía y Producción, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación también administra varios programas para facilitar la inserción externa de las empresas productoras de agro-alimentos, entre los que se destaca el Programa Federal Agro-Exportador. La Cancillería, a través de la Subsecretaría de Comercio Internacional, ofrece servicios de apoyo e información sobre oportunidades comerciales para productos argentinos recopilada por las ciento veinticinco embajadas y consulados argentinos en todo el mundo. Desde 1992 la Fundación Export-Ar, vinculada a esa Subsecretaría, provee apoyo no financiero para el fortalecimiento de la actividad de exportación a través de un equipo técnico que brinda asesoramiento y capacitación a actuales y futuros exportadores. Entre los objetivos de la Fundación Export-Ar se encuentran: a) el análisis de sectores de la economía argentina para la promoción comercial; b) la identificación de oportunidades de mercado para productos de la oferta exportable argentina e inteligencia comercial; c) la organización de la participación de empresas argentinas en ferias, rondas de negociación y eventos comerciales del mundo; y d) estudios especiales y capacitación. Sus actividades se han visto muy limitadas por las restricciones presupuestarias, el limitado acceso y participación del sector privado en la toma de decisiones, la falta de especialización y la ineficiencia en la provisión de información verdaderamente útil a los exportadores.¹⁰ Algunos estudios y encuestas realizados al sector privado han demostrado que muchas empresas desconocen las herramientas provistas y aquéllas que han pretendido utilizarlas las encontraron inadecuadas e insatisfactorias (Leiras y Soltz 2006).

¹⁰ El informe de gestión 2005 indica que menos de 1000 empresas participaron de ferias y rondas de negocios internacionales.

Finalmente, cabe destacar otras iniciativas de asistencia a nivel nacional, provincial, municipal, de organismos públicos descentralizados y de cámaras del sector privado. Esto resulta en un complejo entramado con problemas de coordinación y liderazgo que atomiza los instrumentos y reduce la eficacia de la actividad de promoción. Entre otras se puede destacar la asistencia provista por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires (Internacionalización de PyMEs Bonaerenses, BAExporta, Zonas Francas), por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (“La Ciudad Produce y Exporta”), por el Gobierno de la Provincia de Mendoza (ProMendoza), por el Gobierno de la Provincia de Córdoba (Fundación PROCOR), por la Cámara Argentina de Comercio, por la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) y por el Banco de la Nación Argentina (BNA).

En síntesis, la política de promoción de exportaciones muestra en el caso de la Argentina debilidades importantes. Una característica sobresaliente es la dispersión de regímenes de promoción directa e indirecta, muchos de los cuales se aplican inconstantemente o cuentan con recursos muy limitados. En materia de organización, las principales falencias pueden resumirse en tres puntos principales (Ganduglia, 2003). En primer lugar, en la ausencia de un ente coordinador que formule una estrategia de comercio exterior y delimite y asigne roles jurisdiccionales a los diferentes organismos. En segundo lugar, la falta de una articulación sólida y estable entre los niveles nacionales-subnacionales y público-privados. Finalmente, una participación muy poco activa e informal del sector privado empresarial en el diseño y funcionamiento del sistema de apoyo.

2. La estrategia de negociaciones comerciales externas

La Argentina ha participado de diversos ámbitos de negociación externa que cubren temas complejos y superpuestos. Por un lado, como miembro de la OMC ha sido parte de las negociaciones multilaterales lanzadas en Doha en noviembre de 2001.¹¹ Por la otra, como integrante del MERCOSUR ha participado de las negociaciones internas del bloque regional y de las que éste ha llevado a cabo con otros miembros de la ALADI, con la Unión Europea y en el marco del ALCA. También se han desarrollado otros ejercicios bilaterales de negociación entre el MERCOSUR y Cuba, la Unión Aduanera de Africa del Sur, el CARICOM, Panamá, República Dominicana, El Sistema de Integración Centroamericana (SICA), India, Egipto, Israel, Marruecos, la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y México. La mayoría de éstos se ha traducido en acuerdos marco que pueden desembocar en la firma de un tratado de libre comercio (TLC).

La estrategia de negociaciones comerciales externas de la Argentina, y en particular su posición en el MERCOSUR, ha sido ambigua debido a prioridades e intereses cambiantes, e incluso a veces contradictorios. Aún en temas en los que ha existido un amplio consenso sobre la importancia de una participación activa (como es el caso de la OMC), la capacidad

¹¹ La Argentina es uno de los más antiguos miembros latinoamericanos del GATT, al que ingresó en 1968 al fin de la Ronda Kennedy.

de actuar de manera consistente ha sido limitada. En efecto, a pesar de períodos de mayor activismo dicha participación ha estado fuertemente influida por inclinaciones y cualidades personales, más que por una acción coordinada desarrollada en el marco de un diseño estratégico previamente acordado.

2.1. Las negociaciones multilaterales

Antes de la rueda Uruguay del GATT, la participación de la Argentina en las negociaciones comerciales y la utilización de los instrumentos multilaterales fueron parciales y esporádicas. Por una parte, en el contexto de un modelo de crecimiento volcado hacia el mercado interno las negociaciones comerciales jugaban un papel marginal (reforzado por el hecho de que los países en desarrollo se podían acoger con facilidad a las diversas excepciones que preveía el GATT). Por la otra, un patrón de especialización fuertemente sesgado hacia los productos agrícolas de clima templado –sujetos a un tratamiento especial dentro del GATT– limitó la capacidad de obtener concesiones en el ámbito multilateral y, por lo tanto, los incentivos para participar en ejercicios que involucraran concesiones recíprocas.

Esta actitud empezó a modificarse durante la rueda Uruguay, cuando se incluyó a la agricultura como un tema específico de negociación. Además, en el caso de la Argentina el inicio de la rueda Uruguay en 1986 coincidió con un período de reforma de la política comercial que se profundizó a partir de 1990, justamente cuando las negociaciones comenzaban a ganar *momentum*. La Argentina fue un miembro activo del Grupo Cairns (que reunía a los exportadores de productos agrícolas que no subsidian la producción), pero la Rueda Uruguay fue primariamente un instrumento de “consolidación” de las reformas de política (*lock in*) adoptadas unilateralmente en los años previos.¹² Así, la Argentina consolidó un arancel del 35% (el AEC del MERCOSUR) y formuló ofertas comparativamente generosas en campos como el comercio de servicios (Berlinski 2001).¹³

Los resultados decepcionantes de la implementación de los acuerdos agrícolas de la rueda Uruguay generaron frustración en la Argentina, lo que se tradujo en la emergencia de presiones internas para un mayor activismo en el campo de las negociaciones preferenciales, especialmente con países desarrollados. No obstante, la dificultad de encarar los temas “duros” de la agenda pendiente de acceso a los mercados y de subsidios en agricultura en un contexto bilateral limitó el campo de desarrollo de estas propuestas. Durante la rueda Doha la Argentina se convirtió en un activo participante del G-20 con el objetivo de mejorar la probabilidad de una transacción más favorable a sus intereses ofensivos. No obstante, la suspensión de las negociaciones en julio de 2006 y la falta de perspectivas un acuerdo sustantivo volvieron a poner sobre la mesa la opción de un acuerdo menos “profundo” pero que preserve un papel para la institucionalidad multilateral que, de otro modo, sería puesta en entredicho.

¹² Una excepción a esta conclusión general fue la adopción del Acuerdo sobre Derechos de la Propiedad Intelectual Vinculados con el Comercio (ADPIC).

¹³ Un estudio de caso sobre la construcción de la oferta argentina en materia de servicios puede verse en Bouzas y Soltz (2005).

3.2. EL MERCOSUR

En los últimos 15 años la participación en el MERCOSUR ha sido un componente clave de la estrategia de negociaciones comerciales externas de la Argentina. Sin embargo, la posición de la Argentina ha sido ambigua y ha puesto el énfasis en objetivos de corto plazo. La conveniencia de un formato de unión aduanera para el MERCOSUR nunca fue consensual en la Argentina, lo que en ciertos períodos se reflejó en posiciones encontradas dentro del propio gobierno y debilitó la credibilidad de la posición negociadora. Por esta misma razón, los intereses de largo plazo de la Argentina en el proceso de negociación intra-regional parecieron con frecuencia confusos y las prioridades cambiantes.

En efecto, desde un comienzo la idea de una unión aduanera encontró fuerte oposición tanto en áreas del Ejecutivo que resentían la pérdida de autonomía que implicaba la adopción de un arancel externo común (AEC) como entre sectores privados que no veían atractiva la adopción de un AEC que básicamente replicaría la estructura de la protección de Brasil. Para algunos críticos, la pertenencia a una unión aduanera también limitaría la capacidad para desarrollar negociaciones comerciales con terceros, subordinando la estrategia comercial argentina a los intereses de su socio mayor. En este contexto de disenso interno dos hechos fueron decisivos para la aceptación del formato de unión aduanera. El primero fue la firme posición del gobierno de Brasil, que siempre rechazó la posibilidad de un acuerdo de libre comercio. El segundo fueron los beneficios “mercantilistas” que se percibieron en momentos clave, como cuando la implementación del Plan Real en Brasil produjo un *boom* de exportaciones argentinas (precisamente en las últimas etapas de negociación del AEC)¹⁴ (Bouzas, 2001).

A pesar de la adopción de un AEC a partir de enero de 1995, el debate sobre el formato deseable para el MERCOSUR quedó lejos de estar saldado. Cuando comenzaron a imponerse los cronogramas de convergencia al AEC el tema de los costos y beneficios de una unión aduanera volvió a plantearse con intensidad, pero en un contexto radicalmente diferente al de mediados de los noventa. Junto con las diferencias que surgieron con relación al ritmo y el grado de compromiso que debía asumirse en otras negociaciones (como las del ALCA), las dificultades para implementar el AEC profundizaron la convicción de algunos sectores de que el formato de la unión aduanera resultaba inconveniente. La devaluación del Real en enero de 1999 estimuló un activismo proteccionista y dio nuevos argumentos a los críticos de la unión aduanera.

La ambigüedad de la posición argentina se reflejó no sólo en un compromiso cambiante con el formato de la unión aduanera, sino en una definición imprecisa de los objetivos de largo plazo en el proceso de negociación y la dificultad para identificar prioridades. Así, durante la segunda mitad de los noventa la Argentina impulsó la ampliación de la agenda de negociación hacia los temas de comercio de servicios y compras gubernamentales, pero no consiguió avanzar en cuestiones de importancia más inmediata para la construcción de una unión aduanera, como la garantía de acceso al mercado o el

¹⁴ Entre 1992 y 1997 las exportaciones argentinas al MERCOSUR se cuadruplicaron, pasando de 2.300 a 9.600 millones de dólares.

tratamiento de las asimetrías de política. La dificultad para identificar prioridades se reflejó en propuestas como el llamado “relanzamiento” del MERCOSUR a mediados del año 2000 (una iniciativa de la presidencia pro-tempore de Argentina) que se tradujo en un mero listado de temas pendientes con un cronograma indicativo para su tratamiento. El balance es hoy claro: ningún avance en materia de compras gubernamentales; un acuerdo que todavía no se encuentra vigente en materia de comercio de servicios y que no ha avanzado sustancialmente más allá de los compromisos ya vigentes en el GATS, y prácticamente ningún progreso real (e incluso retrocesos) en las condiciones de acceso a los mercados y en la implementación efectiva de una política comercial común.

En los años más recientes la Argentina obtuvo lo que se percibe como concesiones en sus negociaciones con Brasil, como la adopción de una Cláusula de Adaptación Competitiva para hacer frente a sectores con dificultades y una nueva postergación de la entrada en vigencia del libre comercio bilateral de automóviles. Sin embargo, en ausencia de un sentido de dirección estratégico, estas decisiones parecen más respuestas a demandas coyunturales que partes integrantes de un enfoque consistente. La credibilidad del MERCOSUR y de su papel en la estrategia comercial de la Argentina se resintió aún más con el conflicto bilateral con Uruguay por la instalación de dos plantas de pasta de celulosa sobre la margen oriental del río Uruguay. La Argentina intentó mantener el conflicto y sus derivaciones fuera del ámbito del MERCOSUR, pero eventualmente hubo de aceptar la constitución de un panel *ad hoc* para tratar las demandas de su contraparte. En un plano más sustantivo, el conflicto por la instalación de las plantas puso en evidencia una absoluta falta de coordinación entre los miembros del acuerdo en relación a las prioridades de desarrollo regional y de atracción de inversiones. Resulta ilustrativo subrayar que el agudo conflicto por las plantas surgió poco después de que los miembros del MERCOSUR decidieran el establecimiento de un Fondo de Convergencia Estructural para asistir con transferencias a los socios menores del acuerdo.

2.3. Negociaciones preferenciales con terceros

Como miembro del MERCOSUR la Argentina ha desarrollado negociaciones comerciales con un número variado de países con resultados muy diversos. En 1995, y como consecuencia de la adopción del AEC, la Argentina y los restantes miembros del MERCOSUR debieron renegociar los acuerdos bilaterales pre-existentes con los otros miembros de la ALADI. Las negociaciones culminaron en acuerdos de libre comercio con Bolivia y Chile (que Argentina impulsó) y en la incorporación de estos dos países como miembros asociados del MERCOSUR. Las negociaciones comerciales con la Comunidad Andina (CAN) y México resultaron más complicadas. Después de muchas idas y venidas y tras varios años de negociación, la CAN y el MERCOSUR suscribieron un Acuerdo de Complementación Económica (ACE 59) en el marco de la ALADI, por el que se establece una zona de libre comercio a partir del 1ro de julio de 2004 e incluye distintos cronogramas de desgravación¹⁵. En el caso de México fue imposible alcanzar un acuerdo colectivo, por lo

¹⁵ El Acuerdo establece un Programa de Liberación Comercial, cuyas desgravaciones están diferenciadas según se trate de Argentina, Brasil, Paraguay o Uruguay con Colombia y Venezuela, por una parte, y con Ecuador, por la otra. Se establecen cronogramas generales de desgravación y cronogramas especiales para los productos del Patrimonio Histórico de la ALADI, para productos sensibles y para productos de desgravación inmediata. Asimismo, el Acuerdo regula aspectos tales como el régimen de origen, trato nacional, cláusulas de

que se otorgó una dispensa que Uruguay aprovechó para negociar un ALC con México y la Argentina para ampliar el Acuerdo de Alcance Parcial (ACE 6) vigente en el marco de la ALADI. En el primer semestre de 2006 Venezuela y los miembros del MERCOSUR acordaron la incorporación de ese país como miembro pleno, en un movimiento que tiene un contenido más político-estratégico que estrictamente comercial.¹⁶ Conviene recordar, en este sentido, que la Argentina había sido un actor pasivo en la propuesta de establecimiento de una Confederación Sudamericana de Naciones, motorizada inicialmente por Brasil. Las negociaciones de la Argentina y el MERCOSUR con otros países como Sudáfrica e India han tenido resultados muy modestos.

Un campo en el que el MERCOSUR ha registrado muy poco avance en las negociaciones preferenciales con países desarrollados, principalmente la Unión Europea y Estados Unidos (en el marco del ALCA). Ambas negociaciones han estado dominadas por consideraciones defensivas y han tropezado con una agenda poco susceptible de tratamiento bilateral.¹⁷ Esto también ha dificultado la aplicación de principios de “reciprocidad cruzada” en otros campos de la agenda (como el comercio de servicios, las compras gubernamentales, el tratamiento de la inversión o la protección de los derechos de propiedad intelectual).¹⁸ Esta dinámica ha conducido a ambos procesos a una situación de parálisis. En el caso del ALCA esto se hizo evidente en la reunión ministerial de Miami de noviembre de 2003 y se confirmó en la cumbre de Mar del Plata en noviembre de 2005. Las negociaciones con la Unión Europea, por su parte, llegaron al plazo establecido de octubre de 2004 sin que se pudiera cristalizar un acuerdo aceptable, a pesar de más de quince reuniones del Comité de Negociaciones Birregionales (CNB) realizadas desde abril de 2000.

Con relación al proceso del ALCA la posición argentina ha sido cambiante. Durante la segunda mitad de los noventa el gobierno tuvo una inclinación favorable a este proceso como un mecanismo para equilibrar la influencia de Brasil en la sub-región. Sin embargo, los cambios de gobierno y de contexto económico producidos por la crisis de 2001-02 generaron un entorno muy negativo para asumir nuevos compromisos de liberalización (las fechas

salvaguardia, valoración aduanera, medidas sanitarias y fitosanitarias, promoción e intercambio comercial, servicios, inversiones y doble tributación, propiedad intelectual, transporte, infraestructura y cooperación científica y tecnología.

¹⁶ De hecho, la incorporación formal de Venezuela al MERCOSUR tuvo lugar aún cuando los cronogramas de desgravación del comercio intra-zona y de adopción del arancel externo común no estaban acordados. Estos aspectos sustantivos fueron delegados al trabajo de una comisión que deberá alcanzar un acuerdo en un plazo determinado.

¹⁷ Dadas las características de la agenda comercial externa de la Argentina y del MERCOSUR, los beneficios netos del ALCA y un acuerdo con la UE dependerán en parte del tratamiento que se de al tema del comercio agrícola y los subsidios. Si bien no es éste el único tema de interés para la Argentina, es una de las áreas prioritarias para la negociación comercial internacional. Sin embargo, tal como lo prueban los acuerdos bilaterales firmados por la UE y Estados Unidos con otros países en desarrollo, la probabilidad de alcanzar resultados positivos en este campo es muy limitada (Bouzas 2006), ya que viene unida a las negociaciones que las dos contrapartes llevan entre sí en la OMC.

¹⁸ Si bien para los países más pequeños del MERCOSUR este razonamiento también se aplica, dada su dimensión es posible encontrar mecanismos *ad hoc* potencialmente atractivos (como cuotas preferenciales de acceso para ciertos productos clave). En el caso de la Argentina y Brasil dichos instrumentos son menos aplicables, ya sea porque tienen una dimensión modesta o porque amenazan con tener un fuerte impacto sobre el mercado.

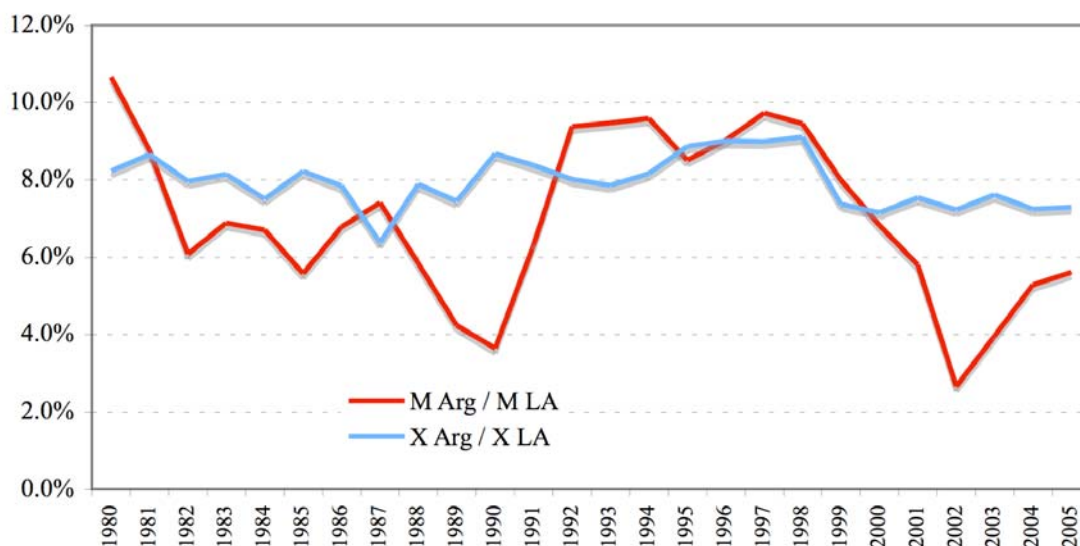
límites para concluir las negociaciones con la Unión Europea y el ALCA habían sido fijadas, respectivamente, en octubre y diciembre de 2004). La ausencia de resultados positivos en negociaciones comerciales con países desarrollados ha generado insatisfacción en algunos sectores (que argumentan un deterioro en sus condiciones de acceso en relación a países que sí han firmado acuerdos) y en los socios menores del MERCOSUR. Estas últimas se han reflejado últimamente en iniciativas de negociación de un acuerdo preferencial con Estados Unidos por parte de Uruguay.

3. El desempeño del comercio exterior argentino en el período 1980-2006

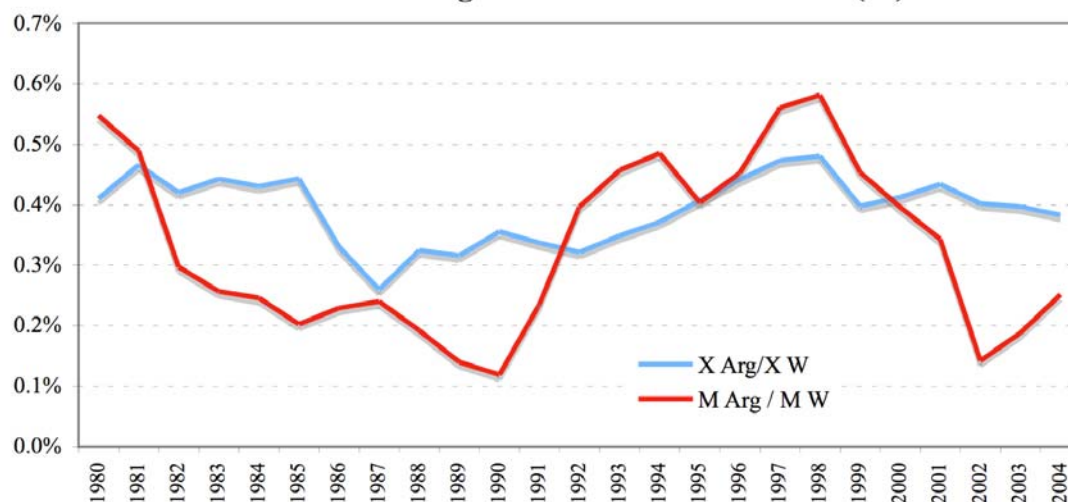
Durante los últimos 25 años la economía argentina experimentó un aumento significativo de su coeficiente de apertura externa, pero éste aún se mantiene en niveles muy inferiores al de otros países de la región como México y Chile. Si bien el incremento en el coeficiente de apertura es un fenómeno real (la “transabilidad” de la producción de bienes y servicios ha aumentado notablemente), esta tendencia ha estado muy influida por cambios en los precios relativos y, en particular, por la inestabilidad del tipo de cambio real. A pesar del rápido aumento del comercio y del coeficiente de apertura de la economía, la Argentina ha perdido participación en el comercio exterior total de América Latina (tanto medido por las exportaciones como por las importaciones) así como en el total de exportaciones mundiales (Gráfico 3).

Gráfico 3

Participacion de las Exportaciones (X) e Importaciones (M) de Bienes de Argentina en relación a Latinoamérica (LA)



Participacion de las Exportaciones (X) e Importaciones (M) de Bienes de Argentina en relación al Mundo (W)

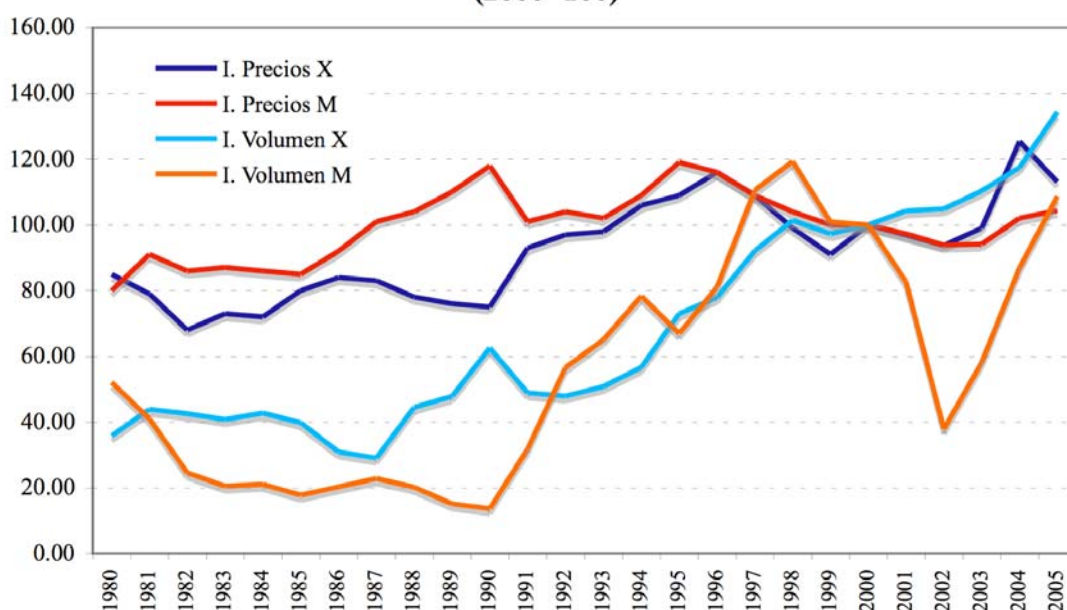


Fuente: World Development Indicators

Durante la mayor parte del período bajo análisis el saldo de la balanza comercial estuvo estrechamente vinculado al ciclo económico y al del tipo de cambio real. Así, en los años ochenta se registraron superávits consistentes con una economía semi-cerrada (el comercio exterior total representaba entre un 10 y un 15 por ciento del producto bruto interno), un tipo de cambio real alto “impuesto” por la primera crisis de la deuda (y la restricción de financiamiento) y una economía en lento crecimiento. Las reformas estructurales de los años noventa y la liberalización unilateral acompañada por la apreciación real del peso estimularon un rápido crecimiento de las importaciones y un retorno a la situación más tradicional de

déficit comercial. Durante la década del noventa el comercio total alcanzó su pico en 1997-1998 (equivalente a cerca de 20% del PBI), acompañando la fuerte expansión de la demanda doméstica. Hasta el año 1998 las exportaciones también crecieron rápidamente impulsadas por un fuerte aumento en la productividad debido al abaratamiento relativo de los insumos y los bienes de capital, el aumento de la productividad estimulado por las reformas estructurales y el comercio intra-regional. Este crecimiento no fue solo producto de una mejora en los precios de exportación, sino de un aumento sostenido de los volúmenes exportados (Gráfico 4).

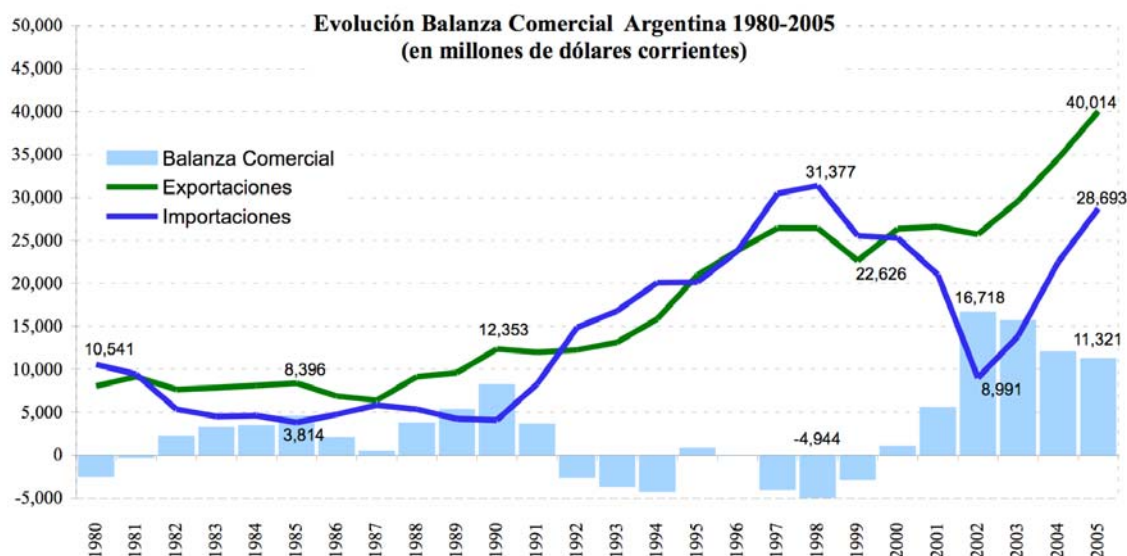
Gráfico 4
Indices de Precios y Cantidades Exportadas (X) e Importadas (M)
(2000=100)



Fuente: INDEC

Luego de un periodo de estancamiento y crisis que culminó con el colapso de la caja de conversión a fines de 2001, la fuerte caída del producto y el cambio en los precios relativos producto de la devaluación aumentaron el coeficiente de apertura hasta un 34% en 2002. A partir de entonces las exportaciones retomaron la tendencia de crecimiento que habían registrado durante el período 1992-97, para alcanzar un record histórico de algo más de 40 mil millones de dólares en 2005. Este valor implicó un crecimiento de 400% respecto de 1980 y de un 50% en relación al pico anotado en el ciclo anterior (en los años 1997-1998). Las importaciones, por su parte, se contrajeron un 71% entre 1998 y 2002 como consecuencia de la crisis, para luego recuperarse sostenidamente sin alcanzar aún su pico histórico. El Gráfico 5 ilustra el comportamiento del comercio exterior argentino en el período 1980-2005.

Gráfico 5



Fuente: INDEC

3.1. Estructura del comercio por tipo de bienes

Durante el período bajo análisis la composición de las exportaciones argentinas según grandes categorías experimentó cambios importantes, como lo refleja el aumento en la participación de los rubros Combustibles y Manufacturas de Origen Industrial (MOI) en las exportaciones totales. La contrapartida de estos cambios fue una caída en la contribución de los productos primarios del 44% de las exportaciones totales en 1980-1985 a menos de la mitad en 2003-05 (ver Tabla 5). Esta pérdida de participación no se acompañó de una reducción de los valores exportados, sino de un ritmo de crecimiento promedio inferior al del resto de las categorías. El comportamiento de los precios internacionales fue un factor importante detrás de los cambios en la tasa de crecimiento de las exportaciones de Productos Primarios y Combustibles.

Tabla 5
Participación y variaciones anuales de las exportaciones por tipo de bien

Tipo de bien	Participación Anual Promedio					Tasa de Crecimiento Promedio Anual				
	1980-1985	1986-1990	1991-1998	1999-2002	2003-2005	1980-1985	1986-1990	1991-1998	1999-2002	2003-2005
Prod. Primarios	44.1%	26.9%	24.8%	21.4%	20.4%	3.6%	6.1%	10.4%	0.8%	10.6%
MOA	33.5%	42.1%	36.7%	31.2%	33.6%	-3.7%	15.7%	8.6%	-0.2%	14.7%
MOI	16.4%	27.6%	28.5%	30.5%	28.1%	0.1%	22.5%	16.4%	3.0%	21.8%
Combustibles	6.1%	3.4%	10.0%	16.8%	17.8%	17.8%	56.4%	18.0%	26.4%	17.7%
Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.9%	15.9%	12.0%	4.3%	16.3%

Nota: MOA: Manufacturas de origen agropecuario, MOI: Manufacturas de origen industrial.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC

Las exportaciones argentinas han estado tradicionalmente concentradas en un número reducido de categorías: en efecto, a lo largo del período estudiado cinco secciones del Sistema Armonizado explican más de dos tercios de las exportaciones totales (Tabla 6). Los principales cambios de composición fueron la emergencia de la Sección Productos Minerales (V) como uno de los principales rubros de exportación (de hecho, el más importante desde 2001), y la caída en la participación de Productos Vegetales (II) y Alimentos y Bebidas (IV). La sección de Vehículos y Equipos de Transporte (XVII) triplicó su participación durante el período como resultado del programa sectorial respectivo y los acuerdos de comercio administrado firmados con Brasil y, más recientemente, México.

Tabla 6
Exportaciones: Participación (%) de las primeras 10 secciones del SA
actuales en períodos seleccionados

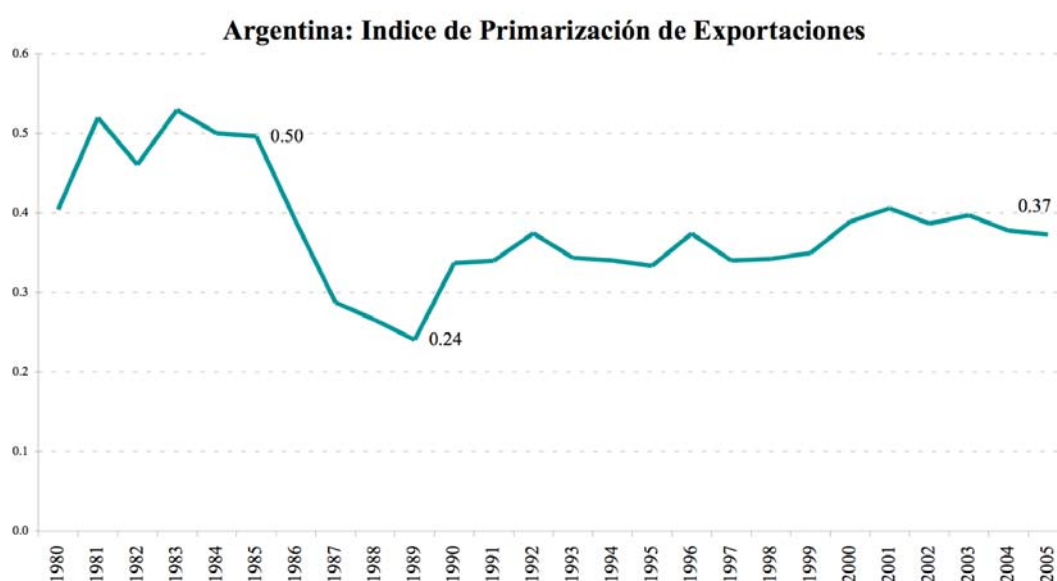
Secciones del Sistema Armonizado		1986-1988	1992-1994	1998-2000	2001-2002	2003-2005
V	Minerales	2.19	9.85	14.74	19.37	18.86
II	Vegetales	24.38	20.98	17.78	16.36	16.48
IV	Alimentos	19.96	16.66	13.70	14.48	15.62
III	Aceites Comestibles	9.51	9.08	8.85	7.23	8.98
I	Animales	8.76	9.56	7.50	6.66	7.12
XVII	Vehículos- Eq. De Transporte	2.32	4.98	9.35	7.62	6.35
VI	Químicos	5.15	4.97	5.94	5.72	6.01
XV	Metales	8.59	4.97	4.88	5.76	5.31
VII	Plásticos	1.97	1.55	2.29	2.86	3.22
XVI	Maquinaria-Eq. Eléctricos	4.18	5.12	4.28	3.90	3.09

Fuente: Elaboración propia en base a DataIntal y CEI

Estos cambios en la composición no han alterado la elevada participación de los productos intensivos en recursos naturales en las exportaciones totales. En efecto, el “índice de primarización” que se había contraído durante la década de los ochenta, volvió a crecer levemente durante los últimos quince años (Gráfico 6). La alta participación de productos primarios en las exportaciones argentinas se acompañó de su concentración en un número reducido de empresas. Según un estudio de la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE), entre 1994 y 2002 el 51% del valor FOB exportado de productos primarios y alimentos y bebidas se concentró en un 29% del total de las empresas exportadoras (número de firmas). Por otro lado, a pesar de que el 68% de las empresas exportadoras se concentraban en el rubro manufacturas, éstas solo explicaban el 33% del valor FOB de las exportaciones. La “primarización” de las exportaciones argentinas no se modificó durante el período más reciente: en efecto, desde 2001 los “clusters” que registraron mayores tasas de crecimiento de las exportaciones fueron el de cobre y la uva (con una expansión acumulada del 118% y 111% respectivamente). También crecieron rápidamente el complejo bovino (con un crecimiento acumulado del 110%), el forestal, el oleaginoso y el petrolero. Entre los sectores industriales el que experimentó la más rápida expansión de las exportaciones fue el complejo siderúrgico.

La fuerte expansión experimentada por las exportaciones del complejo oleaginoso ha dado lugar a un debate sobre el impacto de largo plazo de este proceso de especialización de la agricultura que ha desplazado otras actividades agrícolas y ganaderas. Además de los cambios en el modo de producción agrícola y en los agentes que participan de la actividad, el aumento persistente en el área sembrada con oleaginosas ha generado preocupaciones sobre el impacto ambiental del monocultivo en el área pampeana y la incorporación de nuevas zonas agrícolas en regiones marginales con condiciones frágiles de sustentabilidad de los suelos. Aún cuando algunas de estas preocupaciones pueden resultar finalmente infundadas, sus consecuencias aún no han sido incorporadas al proceso de formulación de políticas.

Gráfico 6



Nota: Exportaciones e importaciones de productos primarios y energía. Valor Máximo=1 Valor Mínimo=0
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

Por lo que toca a las importaciones de bienes, éstas han estado tradicionalmente muy concentradas en bienes de capital y productos intermedios, los que explican alrededor de tres cuartas partes del total de importaciones durante el período (Tabla 7). Los bienes de capital, los automóviles y los bienes de consumo han aumentado su participación en las importaciones totales en diez puntos porcentuales en los últimos veinticinco años. Todas las categorías han mostrado una alta volatilidad, y especialmente los bienes de consumo y los automóviles. La desagregación por secciones del Sistema Armonizado muestra que las primeras cinco secciones han concentrado alrededor del 75% de las importaciones, en tanto que la primeras 10 secciones son responsables por alrededor del 90% (Tabla 8). La mayor participación es la de Maquinaria y Equipo (XVI), que se mantiene relativamente constante por arriba del 25%. La sección de Vehículos y Equipo de Transporte (XVII) es la que muestra el mayor crecimiento, con una participación que prácticamente se multiplica por cinco a lo largo del período.

Tabla 7
Participación y variaciones anuales de las importaciones por uso económico

Uso Económico	Participación anual promedio					Tasa de Crecimiento Anual Promedio				
	1980-1985	1986-1990	1991-1998	1999-2002	2003-2005	1980-1985	1986-1990	1991-1998	1999-2002	2003-2005
Bienes de Capital	35.2%	35.2%	40.6%	38.2%	38.5%	-16.9%	-4.3%	26.7%	-36.4%	58.0%
Bs. Intermedios	44.3%	48.8%	33.6%	37.7%	40.0%	-14.0%	-3.3%	16.6%	-19.4%	28.7%
Combustibles	10.7%	9.2%	3.4%	4.1%	4.6%	-14.3%	-6.3%	9.5%	-12.9%	67.5%
Bs. de Consumo	8.7%	6.4%	17.5%	17.1%	11.6%	-35.0%	-1.2%	18.0%	-36.8%	34.3%
Vehículos	0.7%	0.2%	4.8%	2.9%	4.9%	-60.1%	2.3%	34.7%	-43.4%	77.5%
Otros	0.4%	0.2%	0.1%	0.1%	0.4%	-63.4%	56.1%	5.9%	-23.1%	217.6%
Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	-18.4%	-3.6%	21.0%	-29.4%	43.9%

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

Tabla 8
Importaciones: Participación (%) primeras 10 secciones del SA
actuales en períodos seleccionados

Secciones del Sistema Armonizado		1986-1988	1992-1994	1998-2000	2001-2002	2003-2005
XVII	Vehículos y Eq. Transporte	5.5	16.5	15.2	10.5	25.6
XVI	Maquinaria y Equipo	28.0	33.9	32.3	25.4	20.3
VI	Químicos	20.1	12.0	14.6	22.9	13.6
VII	Plásticos	5.7	5.4	6.2	7.6	9.2
XV	Metales	10.3	6.2	6.2	6.5	8.4
XII	Textiles	1.9	4.5	3.7	3.4	5.6
V	Minerales	12.9	3.7	3.8	6.0	5.1
X	Celulosa	2.3	3.3	4.3	4.3	3.4
IV	Prod. Alimenticios	1.1	2.7	2.3	2.8	2.2
XII	Calzado	0.0	0.9	0.8	0.7	1.4

Fuente: Elaboración propia en base a DataIntal y CEI

3.2. La regionalización del comercio de bienes

El comercio exterior argentino también experimentó cambios importantes en su composición regional, el más importante de los cuales fue el peso creciente de los vínculos con los países vecinos. Por lo que toca a las exportaciones, mientras que durante la década del ochenta el MERCOSUR y Chile absorbían algo más del 10% de las exportaciones argentinas totales, en la actualidad estos países son responsables por cerca de un tercio (Tabla 9). Este aumento tuvo lugar a expensas de la Unión Europea, que perdió casi diez puntos porcentuales en relación a comienzos del período. En los años más recientes las exportaciones a China (y en general a Asia, como respuesta a la demanda por recursos naturales) aumentaron su participación de manera importante, pero no han alterado la concentración regional que aún muestran las exportaciones argentinas.

Tabla 9
Participación y variaciones anuales de las exportaciones
para períodos y mercados seleccionados

Período	Participación Promedio (%)						Tasa de Crecimiento Promedio Anual (%)					
	Brasil	Mercosur	Chile	EEUU	UE	China	Brasil	Mercosur	Chile	EEUU	UE	China
1980-1986	6.6	9.6	2.1	10.5	26.6	2.7	-8.3	-10.1	-12.6	7.6	-3.6	10.5
1986-1988	9.7	12.9	2.9	12.5	29.4	3.6	19.5	19.6	35.6	25.2	17.0	-1.1
1991-1998	23.2	28.9	6.1	9.4	24.4	1.9	27.0	25.0	21.1	8.4	2.0	15.6
1999-2002	23.5	28.3	10.1	11.3	19.3	3.5	-5.3	-6.9	16.6	3.0	3.5	23.4
2003-2005	15.7	19.0	11.3	10.5	18.6	7.9	16.4	16.7	14.6	19.3	5.9	14.1

Fuente: Elaboración propia en base a CEI

La concentración de las exportaciones argentinas en los mercados vecinos ha acompañado el aumento en la participación de los Combustibles y las MOI en las exportaciones totales (ver sección anterior). En efecto, la participación de las MOI en las exportaciones hacia la región (y Estados Unidos) es mayor que en las ventas al resto del mundo, especialmente la Unión Europea y Asia. A fines de 2001 las MOI explicaban alrededor de la mitad de las exportaciones al MERCOSUR (y más de un tercio de las exportaciones a Estados Unidos), pero sólo el 18% en el caso de las ventas a la Unión Europea. Dentro de las MOI le cabe una participación destacada al Material de Transporte, que es el cuarto rubro de exportación al MERCOSUR y responsable por casi 15% de las exportaciones totales a la región (Tabla 10). El comercio con los países del MERCOSUR también muestra índices de comercio intra-industrial más elevados que con otras regiones del mundo, como Estados Unidos y la Unión Europea.

Hacia fines de 2005 las exportaciones al MERCOSUR se concentraban en Minerales (V), Productos Vegetales (II) y Vehículos y Equipos de Transporte (XVII), las que en conjunto representaban casi la mitad de las exportaciones totales a la región. Los Productos Químicos (VI) y Plásticos (VII) contribuían con un 23 % adicional. Las exportaciones argentinas también están muy concentradas en pocos productos con otros socios comerciales. En efecto, en el caso de Chile y Estados Unidos los Minerales (V) contribuyen con un 55% y un 45% de las exportaciones totales, respectivamente. En el caso de la UE las primeras cinco secciones responden por el 81% de las exportaciones y la primeras tres por más de las dos terceras partes (40% Productos Alimenticios (IV), 17% Productos Animales (I) y 11.7% Productos Vegetales (II)).

Tabla 10
Participación promedio anual de las exportaciones para mercados y períodos
seleccionados de las primeras 10 secciones del SA actuales

Secciones del SA	1992-1994 (%)					2004-2005 (%)				
	Mercosur	EEUU	UE	China	Mundo	Mercosur	EEUU	UE	China	Mundo
Minerales	16.53	16.40	4.56	2.41	9.85	19.86	45.11	5.69	27.31	18.84
Vegetales	25.41	3.15	22.71	3.43	20.98	16.31	2.96	11.76	27.37	16.42
Alimentos	4.12	21.71	31.19	0.77	16.66	5.22	9.89	40.26	2.77	15.55
Aceites Comestibles	2.67	2.66	2.59	22.56	9.08	0.74	1.31	4.14	19.43	8.91
Productos Animales	4.93	5.60	19.21	7.30	9.56	2.41	3.16	17.28	2.49	7.17
Vehículos y Eq. Transp.	14.79	1.56	1.23	0.01	4.98	13.80	3.94	2.70	2.46	6.44
Químicos	7.59	5.58	3.14	0.31	4.97	13.12	7.03	3.42	3.59	6.03
Metales	2.52	7.23	1.61	40.77	4.97	3.76	9.34	4.44	3.53	5.34
Plásticos	3.44	0.51	0.37	1.05	1.55	10.13	1.52	0.95	2.26	3.25
Maquinaria y Eq. Elect.	7.70	9.72	1.76	3.43	5.12	6.89	2.96	1.89	1.44	3.11

Nota: Los cálculos están hechos por socio, es decir, si se incluyeran las 21 secciones del SA las columnas sumarían 100%.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del CEI

La regionalización del comercio de bienes, y en particular la participación del MERCOSUR y de Brasil, también ha sido un fenómeno presente por el lado de las importaciones (Tabla 11). Esta participación creció sostenidamente a lo largo del período (a pesar de las caídas generalizadas en valor absoluto), a expensas de otros proveedores tradicionales como la UE. Este proceso se agudizó considerablemente durante los últimos años, cuando hay evidencia de un desvío de comercio significativo a favor de Brasil.

Tabla 11
Participación y variación anual de las importaciones
para períodos y orígenes seleccionados

Período	Participación Promedio Anual						Tasa de Crecimiento Anual Promedio					
	Brasil	Mercosur	Chile	EEUU	UE	China	Brasil	Mercosur	Chile	EEUU	UE	China
1980-1985	13.6	16.1	2.4	20.7	29.9	0.2	-10.6	-11.8	-19.8	-21.9	-19.4	-33.1
1986-1990	16.3	19.2	2.6	17.7	28.9	0.5	1.2	0.6	-9.5	0.6	-4.4	15.9
1991-1998	21.6	23.9	2.6	19.5	27.9	3.0	24.4	24.2	17.0	22.4	23.0	54.6
1999-2002	25.1	28.3	2.3	18.9	24.4	4.4	-23.0	-22.8	-34.0	-28.7	-34.0	-32.0
2003-2005	34.4	37.2	1.9	15.1	19.0	6.4	47.2	45.4	37.0	33.8	28.5	76.3

Fuente: Elaboración propia en base a CEI

La composición de las importaciones desde los principales proveedores es heterogénea (Tabla 12). Mientras que en el caso de China, la UE y Estados Unidos las secciones Maquinaria y Materiales Eléctricos (XVI) y Productos Químicos contribuyen con alrededor de dos terceras partes de las importaciones totales, en el caso del MERCOSUR (y en particular a Brasil de donde proviene mas del 90% de las compras al bloque) las importaciones están más diversificadas. Si bien la Maquinaria y Equipo Eléctrico y los Productos Químicos son rubros importantes de importación, la principal categoría son los

Vehículos y Equipos de Transporte (XVII), en donde existe un alto componente de comercio intra-industrial inducido por un régimen de comercio administrado.

Tabla 12
Participación promedio anual de las importaciones para orígenes y períodos
seleccionados de las primeras 10 secciones del SA actuales

Secciones del SA	1992-1994 (%)					2004-2005 (%)				
	Mercosur	EEUU	UE	China	Mundo	Mercosur	EEUU	UE	China	Mundo
Maquinaria y Eq. Elect.	17.42	46.74	39.87	37.30	33.89	17.13	28.64	30.32	44.07	25.66
Químicos	8.78	13.76	14.35	11.25	12.05	15.04	32.99	28.06	22.52	22.13
Vehículos y Eq. Transp.	26.23	10.32	15.88	13.40	16.50	21.28	12.90	10.23	2.08	13.78
Plásticos	6.97	6.43	4.60	3.67	5.36	9.27	8.51	7.32	4.24	8.01
Metales	10.51	3.43	4.85	4.18	6.19	7.90	3.11	6.38	5.98	6.33
Minerales	5.22	2.27	1.67	7.65	3.75	8.32	1.95	1.26	2.07	5.77
Textiles	5.18	2.82	2.86	5.21	4.55	5.71	0.77	1.85	1.90	3.59
Prod. de Celulosa	4.82	2.22	2.92	2.13	3.29	3.85	2.97	4.42	0.35	3.34
Inst. de Precisión	0.73	5.66	3.54	4.58	3.35	0.70	4.27	3.54	3.60	2.39
Vegetales	1.94	1.06	0.55	2.52	1.59	2.80	0.90	0.66	0.30	1.83

Nota: Participación por socio. Si se incluyeran las 21 secciones del SA las columnas sumarían 100%.

Fuente: Elaboración propia en base a CEI

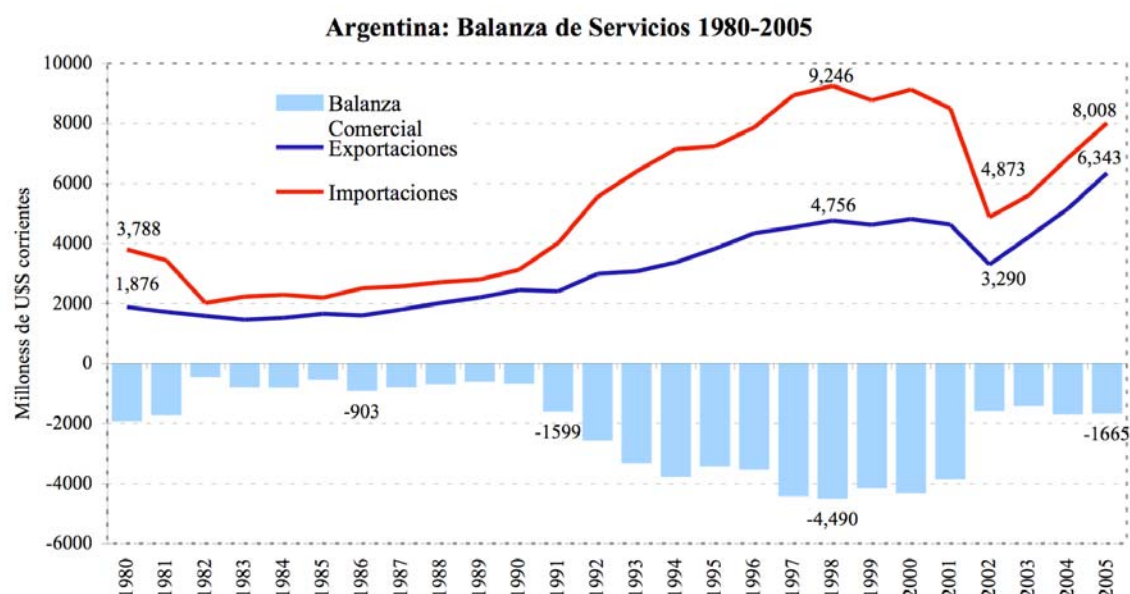
En el período más reciente el incremento en la participación de Brasil como mercado de origen de las importaciones argentinas y la caída en su importancia como destino de las exportaciones ha provocado una fuerte reversión en los saldos bilaterales de comercio. En efecto, después de registrar superávit comerciales recurrentes entre 1995 y 2002, a partir de 2003 la balanza comercial bilateral comenzó a mostrar saldos deficitarios crecientes. El déficit comercial se explica principalmente por la recuperación de la demanda doméstica en la Argentina y el significativo margen de preferencias del que goza Brasil, lo que alentó las importaciones de Máquinas y aparatos eléctricos y Material de transporte, dos de las principales categorías identificadas en la Tabla 12. Por otro lado, a pesar del tipo de cambio bilateral favorable las exportaciones argentinas no han crecido al mismo ritmo, en parte debido a su composición (Tabla 10). El resultado fue una importante pérdida de participación de las exportaciones argentinas en el mercado brasileño.

3.3. El comercio de servicios

El comercio internacional de servicios de la Argentina muestra una tendencia creciente y una balanza tradicionalmente negativa (Gráfico 7). Mientras que las exportaciones registraron una tasa de crecimiento promedio del 8.5% anual entre 1986 y 1998, las importaciones se aceleraron fuertemente entre 1991 y 1998, duplicando el crecimiento promedio anual del período anterior (7.5%). El rápido aumento de las importaciones de servicios fue en parte consecuencia de las reformas estructurales y la liberalización del sector. Este crecimiento tuvo su punto de inflexión en 1998, cuando comenzó un período de fuerte caída hasta 2002. En el período más reciente tanto las importaciones como las exportaciones de servicios se recuperaron, pero las últimas lo hicieron a una tasa bastante mayor que la registrada en la

década del noventa. En efecto, durante el período 2003-2005 las exportaciones de servicios crecieron a una tasa casi tres veces más alta que en el período 1991-1998. Para el año 2004 la Argentina ya había superado el máximo histórico exportado de servicios, mientras que las importaciones todavía se hallaban 1.200 millones de dólares por debajo del pico registrado en 1998.

Gráfico 7



Fuente: World Development Indicators (WDI)

La Tabla 13 muestra los principales cambios en la composición de los rubros que integran la balanza de servicios. Los servicios turísticos constituyen la categoría más importante tanto por el lado de las exportaciones como de las importaciones. El segundo rubro más relevante continúan siendo los servicios de transporte, que han registrado un crecimiento del 41% respecto de 2002. De todas maneras, el aumento más significativo en la participación en las exportaciones de servicios durante los últimos diez años la experimentó el sector de servicios profesionales, la que se ha multiplicado por seis. La participación de las exportaciones de servicios de comunicaciones e informática también aumentó de 0.9% a 3.5%. En la actualidad, los únicos rubros que generan exportaciones netas positivas son los servicios profesionales, informáticos y viajes y turismo.

Tabla 13
Participación de las exportaciones e importaciones de servicios

Rubros	Participación Importaciones (%)			Participación Exportaciones (%)		
	1994-1998	1999-2002	2003-2005	1994-1998	1999-2002	2003-2005
Comunicaciones	2.31	2.80	3.76	7.83	3.93	3.54
Construcción	0.09	0.06	0.55	0.17	0.31	1.07
Profesionales de Negocios y Técnicos	5.30	8.16	10.87	2.71	9.48	15.92
Financieros	1.88	1.79	1.74	0.16	0.09	0.04
Gubernamentales	3.33	2.95	3.84	3.52	3.20	1.71
Informática y Comunicaciones	0.76	1.83	2.12	0.88	3.13	3.51
Personales, Culturales y Recreativos	1.39	1.92	1.90	0.23	1.01	2.52
Regalías	5.83	6.57	6.88	0.37	0.80	1.14
Seguros	3.71	2.22	2.48	0.07	0.06	0.00
Transporte y Almacenamiento	29.94	24.44	21.98	24.97	22.18	22.16
Viajes y Turismo	45.48	47.25	43.88	59.00	55.98	48.32

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

4. Política comercial, integración internacional y desigualdad

Durante el último cuarto de siglo la Argentina experimentó un proceso de fuerte integración a la economía mundial. Esta integración se dio no solamente en el plano del comercio de bienes, sino también a través de una radical liberalización de la cuenta de capitales. En varios períodos, y en contraste con la recomendación *standard*, la secuencia de las políticas priorizó la liberalización de los movimientos de capitales por encima de las transacciones corrientes. Durante este período la Argentina también atravesó por graves crisis macroeconómicas y profundas reformas estructurales que alteraron radicalmente la relación entre Estado y mercado y el funcionamiento del mercado de trabajo. En forma paralela a estas transformaciones los indicadores de desigualdad y pobreza empeoraron sensiblemente. En efecto, el coeficiente Gini aumentó de 0.324 en 1974 a 0.518 en 2003, en tanto que la relación de ingresos entre los dos deciles extremos de la población pasó de 8.2 en 1974 a 31.2 en 2003 (en ambos casos la medida de ingreso es el ingreso equivalente de las familias) (Gasparini, 2003). La proporción de individuos viviendo por debajo de la línea de la pobreza también creció de algo más del 6% en 1980 a casi 50% en 2003 y la tasa de desempleo pasó de 2.5% en 1974-80 a más del 20% después de la crisis de 2001-02. Si bien los indicadores de desigualdad y pobreza mejoraron sensiblemente en los últimos dos años como consecuencia del rápido crecimiento de la economía, la tendencia al deterioro a lo largo del período de mantiene inalterada.

No es sencillo distinguir los efectos de la integración internacional sobre la desigualdad, la pobreza y el empleo, especialmente en un contexto caracterizado por otras profundas reformas estructurales.¹⁹ No obstante, la experiencia argentina permite extraer algunas conclusiones sobre los estilos de inserción externa. En el caso de la Argentina los indicadores de desigualdad y pobreza experimentaron deterioros importantes en períodos que coinciden con dos profundas crisis macroeconómicas (1988-89 y 2001-02) y dos *shocks* de

¹⁹ Para un *survey* de la literatura sobre globalización y equidad en América Latina, véase Bouzas y Ffrench-Davis (2005).

integración a la economía internacional (fines de la década del setenta y la mayor parte de la década de los noventa) (Gasparini, 2003). El efecto negativo de las crisis económicas, acompañadas de fuertes caídas en los niveles de producción, contracción de los ingresos reales y fuertes aumentos en el desempleo no es novedoso. Un problema adicional es que en la medida en que las fases de recuperación que siguen a las crisis no consiguen recuperar la situación previa al *shock* macroeconómico (aún cuando se registren altas tasas de crecimiento, como en el período 1991-98), la sucesión de crisis profundas deteriora en el largo plazo los indicadores de pobreza y desigualdad. Si el estilo de integración a la economía internacional favorece la volatilidad de la economía doméstica (como ha sido el caso, por ejemplo, con los procesos de integración liderados por la apertura de la cuenta de capitales), existe un vínculo indirecto entre dicha integración y sus efectos sobre la equidad. Conviene subrayar que este no es un argumento en contra de una integración mas intensa a la economía mundial, sino de un modo de integración que fomenta la volatilidad.

Frenkel y González Rozada (1999) hicieron un detenido estudio sobre los efectos del proceso de liberalización en el empleo. Ellos encuentran que la mayor parte del aumento en el desempleo y el subempleo que se registró en la década de los noventa fue causado por la reducción en el número de trabajadores de tiempo completo. Dos terceras partes de esta caída se explica por la pérdida de empleos en la industria manufacturera, insuficientemente compensada por la creación de empleos en el sector de servicios. Las principales causas de la reducción en el empleo manufacturero fueron, en ese orden, el rápido crecimiento de la productividad y la evolución del comercio exterior (de acuerdo a sus estimaciones las exportaciones contribuyeron a un aumento del empleo manufacturero del 2.3%, pero las importaciones lo redujeron en 7.6%, dejando un efecto neto negativo de 5.3%). Durante este período también aumentó la desigualdad, ya sea que se la mida por el coeficiente Gini o por la brecha de salarios entre trabajadores calificados y no-calificados. La razón de este comportamiento parece estar en un nivel mayor de desigualdad en el sector de servicios, insuficientemente compensado por el aumento en la proporción de trabajadores calificados en la industria manufacturera.

Durante los dos períodos de fuerte integración a la economía mundial referidos más arriba, la Argentina puso en práctica políticas que combinaron la apertura comercial con una apreciación real de la moneda doméstica. Es posible que esta combinación de políticas haya contribuido no sólo a agudizar el fenómeno de “desindustrialización” previsible en una economía que a mediados de la década de los setenta mostraba un sector manufacturero sobre-extendido, sino que también haya estimulado inversiones intensivas en capital y complementarias con el uso de trabajo calificado. Gasparini (2003) argumenta que los canales de transmisión que van de los *shocks* de integración a la economía mundial al aumento a la desigualdad parecen estar más asociados a la caída en el precio de los bienes de capital asociada a la apreciación real de la moneda y a la tecnología capital-intensiva y complementaria con el trabajo calificada que ese movimiento de precios relativos estimula.

En el caso de la Argentina estos efectos pudieron haberse amplificado porque el proceso de integración a la economía mundial se dio en un contexto de apertura de la cuenta de capitales y, durante la década de los noventa, un tipo de cambio nominal fijo y una caja de conversión. Damill, Frenkel y Maurizio (2002) estudiaron la incidencia de la apreciación cambiaria sobre el mercado laboral y la distribución del ingreso durante el período de la caja

de conversión en la Argentina. El trabajo analiza los efectos de la apreciación del tipo de cambio real sobre el comportamiento del empleo a tiempo completo (más de 35 horas semanales). Las estimaciones realizadas señalan que el cambio de precios relativos impuesto por la fijación cambiaria operó en forma contractiva sobre la tasa de empleo a razón de 1,45 puntos porcentuales por año desde 1991 hasta 1996 – independientemente de los efectos de corto plazo inducidos por las variaciones del nivel de actividad.

En síntesis, la experiencia argentina muestra (especialmente en la década del noventa) que el crecimiento económico no necesariamente genera aumento en el empleo o menor desigualdad. La historia convencional de que la liberalización comercial favorece a los trabajadores no-calificados y aumenta el empleo manufacturero no parece guardar relación con la experiencia argentina. Sin embargo, dada la dotación de recursos naturales y trabajo calificado con que cuenta la Argentina, la combinación de desigualdad creciente y apertura no es un resultado inesperado. No es sorprendente que esta tendencia se haya agravado en un contexto de apreciación real de la moneda, lo que estimuló la importación de bienes de capital con tecnología incorporada ahorradora de trabajo no-calificado y complementaria con el trabajo calificado. Este argumento no debe tomarse como razón para limitar la integración a la economía internacional, sino como un motivo para poner en marcha políticas que permitan compensar los efectos negativos y evitar su exacerbación con políticas complementarias inadecuadas.

5. El proceso y las instituciones de formulación e implementación de la política comercial

Esta sección resume algunos rasgos estilizados del proceso de formulación de la política comercial en la Argentina, tomando en consideración factores institucionales y burocráticos, así como la naturaleza de los mecanismos formales e informales de coordinación y participación de las agencias del sector público y de su relación con el sector privado. De manera simplificada, el diseño e implementación de la política comercial en la Argentina puede caracterizarse como el resultado de tres patrones dominantes de comportamiento, a saber: a) una pasividad reactiva del Congreso, b) un activismo descoordinado del Ejecutivo, y c) un activismo *ad hoc* y defensivo del sector privado. La combinación de estos tres patrones y su interacción con el contexto estructural han dado como resultado políticas volátiles, ambigüas e incluso inconsistentes.

Desde el punto de vista institucional, los rasgos dominantes del proceso de formulación e implementación de políticas en el sector público han sido la centralización real de competencias en el Poder Ejecutivo y la ausencia de mecanismos formales o informales (sistemáticos) de coordinación inter-agencias. El Congreso, que formalmente tiene un papel importante en el campo de la política comercial, ha delegado en la práctica muchas de sus atribuciones en el Ejecutivo. El sector privado, por su parte, ha tenido entre sus características institucionales más destacables la fragilidad de su organización como “actor colectivo” y la precariedad y falta de transparencia de los mecanismos de participación en el proceso de formulación e implementación de políticas. El Anexo I resume las principales características de este cuadro.

5.1. La formulación de la política comercial y las instituciones del sector público

Aún entre los sistemas de tipo presidencial la Argentina se destaca como un caso en el que el Poder Ejecutivo tiene un marcado predominio. Las facultades presidenciales pueden con frecuencia neutralizar los pesos y contrapesos propios de la intervención de otros poderes, especialmente del Congreso. La Constitución de 1994 le otorgó al Presidente poderes legislativos significativos, ya que puede iniciar y vetar legislación y puede legislar a través de decretos de emergencia. Si bien el Congreso puede anular los vetos presidenciales (con 2/3 de los votos) y los decretos de emergencia, resulta prácticamente imposible modificar el *status quo* sin la aprobación presidencial (lo que lo transforma en un poderoso factor de veto). Dado que los presidentes argentinos pueden implementar nuevas políticas en forma muy próxima a sus deseos, éstas tienden a cambiar ante modificaciones en las preferencias de los votantes, la orientación ideológica de los funcionarios electos o las condiciones contextuales (como la situación macroeconómica) (Leiras y Soltz 2006).

Estas características generales del sistema político argentino impregnaron la formulación de la política comercial, la responsabilidad por cuyo diseño ha recaído casi exclusivamente en agencias del Ejecutivo. La Constitución otorga competencias específicas al Congreso en materia de política comercial: el Artículo 75 (incisos 1, 22 y 24) le da la autoridad para fijar derechos de importación y exportación, legislar en materia aduanera y ratificar tratados internacionales. En la práctica, sin embargo, la participación legislativa en el diseño de la política comercial ha sido marginal, habiéndose limitado a la ratificación de tratados internacionales y a la aprobación de la legislación derivada de dichos acuerdos. Por otra parte, las competencias en materia de imposición (derechos de importación y exportación) o aduanera han sido normalmente delegadas al Poder Ejecutivo a través de distintos mecanismos. El resultado ha sido que, excepto en situaciones excepcionales, el Congreso se ha comportado como un “seguidor” del Ejecutivo. Ejemplos puntuales de participación reactiva fueron la introducción de modificaciones a la ley de patentes propuesta por el Ejecutivo para incorporar las disposiciones del Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual y Comercio (ADPIC) en 1995 y la aprobación de una ley que hizo la eliminación de los aranceles a la importación de azúcar proveniente del MERCOSUR contingente al fin del programa de apoyo al alcohol en Brasil.

En su Artículo 99 la Constitución Nacional otorga al Ejecutivo el poder de negociar y firmar acuerdos internacionales, así como el de implementar las leyes y estatutos comerciales. En la práctica, sin embargo, las facultades ejecutivas han sido ejercidas con mayor intensidad y, ocasionalmente, con una decisiva influencia presidencial. La intervención presidencial directa en el campo de la política comercial y de las negociaciones internacionales ha sido un hecho recurrente que en el caso del MERCOSUR fue calificada como “diplomacia presidencial”. Más recientemente, sin embargo, la participación presidencial volvió a ser decisiva cuando se adoptaron medidas de política comercial altamente sensibles como la suspensión transitoria de las exportaciones de carne a comienzos de 2006 o el incremento de los impuestos a la exportación a ciertos productos.

A pesar de la centralización de hecho de competencias en el Poder Ejecutivo y de la decisiva influencia presidencial, la formulación e implementación de la política comercial ha mostrado serios problemas de coordinación. Siguiendo a Jordana y Ramió (2002) esto coincide con el hecho de que entre una muestra de países latinoamericanos la Argentina aparece como un caso de alta fragmentación institucional y mediana formalización de coordinación. En efecto, la coordinación inter-ministerial en materia de política comercial carece de mecanismos formales y ha sido altamente dependiente de las inclinaciones personales de los funcionarios involucrados. Esto ha generado superposiciones y conflictos de competencia y ha debilitado la eficacia negociadora. La coexistencia de una fuerte centralización de competencias en el Ejecutivo y de una alta fragmentación y debilidad burocráticas ha favorecido un bajo aislamiento y estabilidad de las políticas. Dado que existen pocos contrapesos burocráticos a las preferencias reveladas por los funcionarios electos o designados, éstos consiguen con frecuencia influir decisivamente sobre el contenido y orientación de las políticas.

Dentro del Poder Ejecutivo, hasta comienzos de los noventa la mayoría de las prerrogativas de política comercial estaba concentrada en agencias del Ministerio de Economía. En 1992 la Ley 24290/92 distribuyó competencias entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (que pasó a llamarse Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto). Mientras que el primero conservó su autoridad sobre la aplicación de aranceles, impuestos a la exportación, licencias y regímenes especiales de importación, régimen aduanero, reembolsos y reintegros a la exportación y aplicación de la legislación de alivio comercial, el segundo recibió nuevas competencias en el campo de las negociaciones comerciales internacionales y de la promoción comercial en el exterior. Si bien en términos globales la distribución de estas competencias se mantuvo inalterada desde 1992, hubieron frecuentes cambios en la organización funcional al interior de cada ministerio, especialmente en Economía (Bouzas y Soltz 2004).²⁰ En los últimos años también se ha intensificado el activismo de los Ejecutivos provinciales en el campo del comercio exterior y la promoción comercial (Zubelzu 2004).²¹

Para funcionar adecuadamente la distribución funcional de responsabilidades entre agencias del Ejecutivo requiere algún grado de coordinación formal o informal. En el caso argentino no existen mecanismos formales para debatir y formular políticas en el campo del comercio internacional. En la práctica la coordinación ha sido informal, pero no ha descansado en rutinas asentadas sino que ha respondido a la iniciativa y características personales de los funcionarios a cargo y a la naturaleza de los temas en cuestión. Como resultado, justamente en los momentos en que la coordinación resultó más necesaria (por ejemplo debido a la existencia de distintas visiones sobre un tema particular), las respuestas fueron políticas paralelas y en ocasiones incluso inconsistentes. Como ejemplo de ello pueden mencionarse las diferencias inter-ministeriales en torno a la posición negociadora de la Argentina en relación al MERCOSUR o al ALCA en distintos momentos de la década del

²⁰ Dentro de cada uno de estos ministerios hay varias dependencias encargadas de distintos aspectos de la política comercial y de la promoción, en algunos casos con superposiciones y responsabilidades compartidas. La superposición de responsabilidades es particularmente notable en el campo de la promoción comercial y el apoyo a las exportaciones.

²¹ La Constitución de 1994 autorizó a las provincias a celebrar acuerdos internacionales siempre que éstos sean consistentes con la política exterior nacional.

noventa, las que se tradujeron en un patrón dual de políticas y en cambios recurrentes en la orientación dominante.²² La existencia de distintas visiones al interior del propio Poder Ejecutivo –algo que en otras circunstancias podría mejorar la capacidad de negociación– rara vez pudo capitalizarse de manera positiva. Por el contrario, debilitó la posición negociadora de la Argentina y erosionó su credibilidad.

Los escasos mecanismos de coordinación formal que se establecieron en el pasado tuvieron una eficacia temporal limitada. Un ejemplo de ello fue el funcionamiento de la sección nacional del Grupo Mercado Común en el caso del MERCOSUR, que en algunos momentos operó como un verdadero ámbito de coordinación. En otros casos, las instituciones creadas fueron irrelevantes y cayeron rápidamente en desuso. Ejemplos de estas decisiones intrascendentes fueron la creación de la Comisión Inter-Ministerial de Comercio Internacional en el año 2000 o de la Oficina del Representante Comercial en 2001. La ausencia de un respaldo político claro a estas agencias, de funciones precisas y de recursos las transformaron en meros anuncios carentes de impacto sustantivo.

La centralización de competencias, la fragilidad de la burocracia y el relativamente bajo nivel de *accountability* han provisto un terreno fértil para la explotación del vínculo personal e informal como medio de influir en el contenido de las políticas. Esta dinámica de funcionamiento ha sido bastante evidente en el caso de la aplicación de la política selectiva de protección, aunque la creación de la CNCE intentó limitar este rasgo. La CNCE ha sido un órgano que ha introducido cierta racionalidad a la aplicación de la legislación de defensa comercial, pero que no ha podido aislarse de los vaivenes y las presiones simultáneas del entorno político y empresarial.

5.2. La participación del sector privado

Como es regla general, en la Argentina los intereses del sector privado en materia de política comercial no son homogéneos. En la práctica, los conflictos en torno a temas de política y estrategia comercial internacional tienden a estar mucho más asociados a sus efectos sobre la distribución interna del ingreso que a cuestiones distributivas inter-países. En este sentido, la diversificación de intereses privados que muestra la Argentina no es una excepción. Lo que sí ha sido característico de la economía política de la política comercial argentina es la dificultad para alcanzar un patrón de políticas estable que sea respaldado por una coalición duradera de intereses privados. A esta “falla de política” han contribuido tanto las profundas divisiones que existen entre los actores del sector privado (su baja capacidad para actuar como un “actor colectivo”) como la fragilidad institucional del sector público, que ha aumentado la influencia de los funcionarios electos y de los intereses particulares.

²² En el año 2003, por ejemplo, la Subsecretaría de Comercio (en ese momento bajo la órbita del Ministerio de la Producción), la Subsecretaría de Agricultura (bajo la órbita del Ministerio de Economía) y la Subsecretaría de Integración Económica (del Ministerio de Relaciones Exteriores) participaron de las negociaciones de un acuerdo de libre comercio Argentina-México con tres listas diferentes de ofertas y demandas. Los representantes de estos organismos incluso se sentaban en la mesa de negociación para discutir cronogramas de liberalización sin tener criterios unificados, a la espera de las instrucciones telefónicas de último momento por parte de algún funcionario político de más alto rango definiendo cuál de las tres posiciones debía considerar la posición oficial.

Históricamente, el patrón cíclico y la volatilidad de la política comercial argentina han tenido como telón de fondo el conflicto recurrente entre sectores empresarios orientados a la exportación y los intereses más directamente vinculados al mercado interno. Este conflicto nunca dejó de estar presente en el debate interno de políticas, incluso durante el período de predominio del modelo de sustitución de importaciones. El conflicto distributivo implícito en este debate se agravó debido al perfil de ventajas comparativas que tiene la Argentina y el peso decisivo de los “bienes salario” en la pauta de exportaciones. Esto puso en un lugar central del debate sobre política económica el rol del tipo de cambio y sus efectos sobre el nivel de salario real.

El modo de interacción entre los sectores privado y público ha sido muy influido por la dificultad del empresariado para organizarse y actuar eficazmente como “actor colectivo”. Los intereses y la representación empresarial han estado tradicionalmente fragmentados, y los recursos técnicos con los que han contado las organizaciones sectoriales han sido como regla limitados. Solo las grandes empresas o asociaciones sectoriales como la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) o la Sociedad Rural Argentina (SRA) han establecido áreas de asesoramiento especializado en condiciones de formular propuestas técnicas, evitando las debilidades propias de las asimetrías de información. En vez de invertir recursos en asesoramiento técnico gremial, las organizaciones empresarias y las empresas individuales con frecuencia se inclinaron a canalizar sus esfuerzos y recursos a actividades de *lobby* y ejercicio de influencia sobre el proceso micro de decisión de política. En el corto plazo, esta asignación de recursos probablemente resultó rentable en un contexto de centralización de competencias, volatilidad de las políticas y fragilidad de la burocracia pública. Algunos intentos recientes como la creación del Instituto para las Negociaciones Agrícolas Internacionales (INAI) en 1999 o el Centro de Estudios para la Negociación Internacional (CENI) de la Unión Industrial Argentina en 2003 no han tenido aún un papel de relevancia.

Este patrón informal y elitista de relación entre funcionarios oficiales y el sector privado empresario ha sido funcional para ambos en una perspectiva instrumental y de corto plazo. En efecto, estos procedimientos pueden resultar atractivos para los funcionarios públicos porque les permiten evitar las complicaciones de los canales formales y más transparentes, facilitando consultas rápidas en un contexto de formulación de políticas volátil y poco estructurado. Así, pueden recurrir de manera directa a los principales actores (individuales o colectivos) con quienes ya tienen establecidos canales de interacción. Los actores privados, por su parte, se preservaron así del escrutinio público y lograron un acceso fluido a quienes toman decisiones. En particular, para los actores de mayor peso con acceso a los niveles superiores de la administración pública (incluyendo a los ministros), este camino ha sido la vía más práctica para obtener concesiones puntuales y respuestas a temas de interés particular. Este modelo de formulación de política tiene rasgos fuertemente “clientelísticos” y graves debilidades e inconsistencias cuando se lo evalúa desde una perspectiva sistémica y de largo plazo.

En efecto, este modelo de interacción ha contribuido a que las políticas públicas sean el resultado de una sumatoria de demandas particulares y dejen de lado la búsqueda de consistencia y alguna representación del “interés general”. Más grave aún, ha hecho posible que la satisfacción de demandas puntuales particulares se transforme en un instrumento para

obtener el apoyo a políticas generales que de otro modo resultarían inconsistentes o insostenibles. Una burocracia fragmentada y débil no ha sido un freno para las demandas particulares del sector privado, ni tampoco para las de los funcionarios electos. Más allá de sus ventajas en el corto plazo, es probable que este patrón de reracionamiento también haya tenido consecuencias negativas para el sector privado en el largo plazo. Por un lado, lo que en un determinado momento es un acceso fácil a quienes toman decisiones puede verse obstaculizado por razones políticas o por el cambio súbito de interlocutores. Si bien las redes vinculables tienden a restablecerse con el tiempo, este proceso no es inmediato y tiene costos asociados a la recolección de información y reconstrucción de los canales de contacto. Este patrón de interacción tampoco ha contribuido a que los empresarios identifiquen y promuevan intereses “colectivos” que den legitimidad y mayor solidez a su participación en el proceso de formulación de políticas.

Aplicando el argumento de Krishna y Devashish (2000), es probable que la dificultad para obtener concesiones en materia de acceso a los mercados de los bienes en los que la Argentina goza de ventajas comparativas más evidentes (los productos agrícolas de clima templado) haya debilitado los incentivos de los sectores orientados a la exportación para organizarse de manera más eficaz para oponerse a los intereses más vinculados al mercado interno. La fuerte concentración de las exportaciones en bienes primarios con escasa elaboración y en pocas firmas (el 5% de las empresas exportadoras es responsable por el 92% de las exportaciones) que son altamente competitivas internacionalmente, probablemente redujo la demanda y dependencia de una política de promoción de exportaciones consistente y de largo plazo. En cambio, las empresas no vinculadas directamente al sector agrícola o las pequeñas y medianas firmas que requieren de instrumentos de promoción de exportaciones más sostenidos y eficaces y que, por lo mismo, podrían transformarse en agentes interesados y promotores de otras políticas, han tenido una participación marginal y errática en las exportaciones. En efecto, aún cuando casi el 60% de las firmas responde por sólo un 3% de las exportaciones, estas empresas tienen una participación predominantemente esporádica.²³

La participación del resto del sector privado (no empresario) en la formulación de la política comercial apenas ha dado sus primeros pasos. La formación del MERCOSUR estimuló una participación más regular de otras organizaciones de la sociedad civil, especialmente en el marco del Foro Consultivo Económico y Social. El proceso del ALCA también sirvió como un factor de movilización, pero la participación de sectores no-empresarios fue menos estructurada. Las iniciativas del Poder Ejecutivo para establecer mecanismos de consulta regulares con el sector privado, especialmente en relación al desarrollo de procesos de negociación, fueron generalmente informales y *ad hoc*, replicando el modelo tradicional de formulación de políticas (Bouzas y Soltz 2004). Iniciativas más recientes como los Foros Nacionales de Competitividad y Cadenas Industriales o el Consejo de Comercio Internacional (CCI) han tenido un carácter más formal, pero sus actividades han sido muy limitadas. El CCI creado a principios de esta década reunió en un comienzo representantes empresarios y del mundo académico, pero posteriormente evolucionó hacia un multitudinario Consejo Consultivo de la Sociedad Civil en el que participa un gran número

²³ Citando otros estudios Leiras y Soltz (2006) señalan que la mitad de las firmas que comenzaron a exportar en la segunda mitad de los noventa lo hicieron en forma discontinua, 40% dejaron de hacerlo y sólo 10% lo hicieron durante todo el período 1994-2002.

de organizaciones de la sociedad civil. Este foro, al igual que en su momento la CCI, ha tenido un perfil predominantemente informativo.

6. Conclusiones

Las características del proceso de formulación de la política comercial externa de la Argentina han sido fuertemente influidas por la dificultad para estabilizar un modelo de inserción en el sistema de comercio internacional y por los atributos organizativos e institucionales de los sectores público y privado. El conflicto histórico entre distintos modelos de integración a la economía mundial fue agravado por una trayectoria caracterizada por crisis recurrentes y alta volatilidad. Estos rasgos han influido decisivamente sobre el proceso de formación de expectativas de los agentes económicos y de identificación de prioridades de política por parte de los funcionarios públicos. Como resultado, la política comercial ha estado subordinada a objetivos y urgencias de corto plazo. La formulación de la política comercial tampoco ha escapado a los rasgos más generales de la organización de las instituciones públicas y privadas de la Argentina, en las que ha tendido a prevalecer un alto nivel de fragmentación, baja capacidad de coordinación y un predominio de canales informales.

El contexto macroeconómico y la política cambiaria han sido determinantes clave de la política comercial, la que se ha movido al ritmo del ciclo económico. En efecto, a pesar de la tendencia de largo plazo a la liberalización y de los compromisos consolidados ante la OMC y el MERCOSUR, la Argentina ha tenido un patrón de política volátil y caracterizado por intervenciones *ad hoc*. Los efectos combinados de la volatilidad del contexto y las debilidades institucionales del sector público se han mostrado con especial intensidad en el campo de la promoción de exportaciones, cuya efectividad (a pesar de la diversidad de instrumentos utilizados) ha sido muy baja. En el plano de las negociaciones externas la Argentina ha tenido un perfil activo y diversificado, pero las prioridades han sido cambiantes y las iniciativas desarrolladas han tenido un débil marco estratégico global. En particular, la posición argentina frente al MERCOSUR ha cambiado con frecuencia y aún hoy provoca disidencias dentro de las *élites* privadas y públicas. Las negociaciones en otros foros y con otros actores, como en la OMC o con la UE o Estados Unidos, han estado condicionadas por dificultades estructurales derivadas del hecho de que la Argentina es un actor con influencia marginal y una estructura de ventajas comparativas asentada en sectores fuertemente distorsionados del comercio mundial. Estos rasgos han hecho especialmente necesaria una estrategia de negociación externa consistente y creíble, algo que ha estado lejos de ser la regla.

No obstante estas debilidades, el comercio exterior argentino ha crecido al ritmo de la expansión de la demanda por recursos naturales y las mejoras tecnológicas domésticas. El patrón de comercio continúa esencialmente concentrado en productos intensivos en recursos naturales con un grado relativamente bajo de procesamiento. La expansión de las exportaciones de manufacturas industriales se ha limitado a unos pocos sectores de insumos intermedios (como la industria siderúrgica) y la industria automotriz. Desde el punto de vista de la composición del comercio según mercados, el rasgo destacable de las últimas dos décadas y media ha sido la clara tendencia a la regionalización de los flujos de intercambio.

En efecto, la Argentina ha consolidado su posición como un “comerciante regional” en detrimento de socios históricos como la Unión Europea. En los últimos años han emergido nuevos destinos como consecuencia de la creciente demanda de recursos naturales provenientes de Asia. La “regionalización” del comercio exterior argentino ha sido, sin embargo, asimétrica y mucho más intensa del lado de las importaciones que de las exportaciones.

Desde el punto de vista del diseño institucional, la formulación de la política comercial ha estado fuertemente centralizada en el Poder Ejecutivo. No obstante, dada la elevada autonomía presidencial, la fragilidad de la burocracia pública y la fragmentación que caracteriza al proceso de formulación de políticas, el ambiente ha sido proclive a políticas volátiles. La ausencia de mecanismos formales o informales (sistemáticos) de coordinación inter-agencias ha consolidado un ambiente de fragmentación y responsabilidades difusas e incluso superpuestas. El activismo descoordinado del Ejecutivo se ha combinado con una pasividad reactiva del Congreso (con competencias formalmente importantes en el campo de la política comercial y las negociaciones comerciales externas) y un activismo *ad hoc* y predominantemente defensivo por parte del sector privado, especialmente los empresarios. En este último caso, la fragmentación de intereses, los problemas de representatividad y los limitados recursos técnicos han hecho que la participación del sector privado haya sido mas bien informal y basada más en vínculos personales que en canales estructurados de interacción con las autoridades públicas.

Por lo que se toca a las recomendaciones de política, conviene hacer una distinción entre aquellas vinculadas al contexto más general y las asociadas específicamente a la formulación de la política comercial y la estrategia de negociaciones externas. Por lo que respecta a las primeras una conclusión elemental pero importante es la necesidad de crear un marco de estabilidad macroeconómica que permita que la política comercial y de negociación externa se concentre en sus objetivos específicos, sin verse desviada por presiones compensatorias derivadas de la existencia de fuertes desequilibrios macroeconómicos. Esto es una condición necesaria para el diseño e implementación de políticas más eficaces, pero en modo alguno constituye una condición suficiente.

En efecto, además de un contexto de estabilidad macroeconómica que cree condiciones más favorables para la formulación de políticas comerciales sostenibles, es necesario introducir cambios operativos y organizaciones en la forma en que éstas se diseñan e implementan. El primero y más importante es la mejora en la coordinación de las agencias públicas que participan del proceso. La experiencia internacional indica que dicha coordinación puede alcanzarse a través de mecanismos más o menos centralizados (existen experiencias exitosas de mayor o menor centralización), pero en cualquier caso es necesario un punto focal con la capacidad y responsabilidad de identificar una dirección estratégica y evaluar las opciones puntuales de política en función de su contribución al objetivo elegido. La eficacia de este punto focal estará en relación directa con su jerarquía en la estructura del sector público y con su capacidad para desarrollar el diálogo y promover una participación estructurada del sector privado.

En segundo lugar, es necesario aumentar la transparencia del proceso de formulación de política y de las políticas mismas, de modo tal de hacer una contribución importante a un

debate más estructurado y a un proceso de decisión más eficaz. El aumento de la transparencia requerirá una simplificación importante de las regulaciones del régimen de comercio exterior, incluyendo una simplificación de la estructura arancelaria (los actuales once niveles de arancel externo común resultan claramente excesivos) y de los regímenes de estímulo y promoción (alcanzando también a los regímenes especiales de importación).

En tercer lugar, es necesario eliminar la duplicación de esfuerzos y recursos existentes en el campo de la política comercial, especialmente en el ámbito de la promoción de exportaciones. En esta área hay recursos escasos pero abundancia de iniciativas, las que probablemente responden más a intereses burocráticos particulares y ciclos de “modas en las políticas” que a un enfoque consistente. Cualquier aumento en los recursos canalizados a esta actividad debería hacerse en el marco de una fuerte simplificación y coordinación de los instrumentos vigentes.

Finalmente, para mejorar el proceso de formulación de políticas resultará esencial mejorar la calidad del apoyo técnico de que goza el sector público y el que puede brindar el sector privado. Los órganos técnicos del sector público han estado caracterizados por una elevada rotación del personal y una fuerte dependencia de criterios políticos, lo que hace necesario una mayor profesionalización y coordinación de las actividades que desarrollan. La provisión de análisis técnicos especializados por parte del sector privado también ha sido modesta, ya que los recursos y la forma de organización han estado más orientados a la obtención de beneficios particulares que a la construcción de políticas consistentes.

Un problema no menor de los cambios propuestos es que algunos de ellos requieren decisiones que van más allá del ámbito nacional, como en el caso de la estructura del arancel, los mecanismos de promoción o los regímenes especiales de importación. Debe evitarse que mecanismos colectivos de decisión que no funcionan adecuadamente o preferencias reveladas muy divergentes entre los participantes sirvan como pretextos para dinámicas de política que favorecen el casuismo y la falta de transparencia. En tal caso será necesario evaluar los costos y beneficios de arreglos alternativos.

Anexo 1

Actores, competencias e incentivos en la formulación de la política comercial

Tipo de actor	Agencias, organizaciones e instituciones principales	Competencias formales (reguladas)	Participación y competencias reales	Capacidades reveladas y estructura de incentivos
Congreso “pasividad reactiva”	1. Cámara de Diputados: - Com. de Relaciones Exteriores y Culto (acuerdos internacionales) - Comisión de Comercio (promoción y administración del comercio exterior) - Com. de MERCOSUR (incorporación de normativa, entre otros temas) 2. Cámara de Senadores: - Com. de Relaciones Exteriores y Culto 3. Comisiones Bicamerales: - del MERCOSUR (Sección nacional de la Com. Parlamentaria del MERCOSUR) - Seguimiento Negociaciones Agrícolas.	- El Artículo 75 (incisos 1, 22 y 24) de la Constitución otorga al Congreso la autoridad para fijar los derechos de importación y exportación, legislar sobre asuntos aduaneros y aprobar o rechazar tratados internacionales (incluyendo los acuerdos de integración que pudieran delegar competencias y jurisdicción en entidades supranacionales).	- Escasa o nula participación en el proceso de formulación de políticas, limitando sus funciones a la ratificación de tratados y acuerdos internacionales, a la incorporación de la normativa MERCOSUR al ordenamiento jurídico interno (cuando aquella requiere trámite legislativo) y pedidos de información al ejecutivo. - Sólo en casos excepcionales asume un papel de “punto de veto” o de activismo reactivo (como en la implementación de ADPIC y el tratamiento del azúcar en el MERCOSUR).	- Miembros del Congreso y asesores con escasa de experiencia y capacidades técnicas para la evaluación, seguimiento y promoción de acciones de política comercial. - Fuertes asimetrías informativas con el Poder Ejecutivo - Receptivos a la presión de intereses especiales (generalmente proteccionistas).

Tipo de actor	Agencias, organizaciones e instituciones principales	Competencias formales (reguladas)	Participación y competencias reales	Capacidades reveladas y estructura de incentivos
Poder Ejecutivo “activismo descoordinado”	1. Presidente 2. Ministerio de Economía y Producción (MEyP) - Secretaría de Industria, Comercio y Pequeña y Mediana Empresa (SICyPyME) . Subsec. de Política y Gestión Comercial . Subsec. de Industria . Subsec. PyME y Desarrollo Regional - Sec. de Agricultura, Ganadería, Pesca y A. - Secretaría de Política Económica . Subsec. de Coord. Económica / Dir. de Política Económica Externa Otros: CNCE, AFIP, BICE, CEP 3. Min. de Rel. Exteriores, Comercio Internacional y Culto (MRECIC) - Secretaría de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales . Subsec. de Comercio Internacional . Subsec. de Integración Económica Americana y MERCOSUR (SUBIE) . Dirección Nacional de Negociaciones Internacionales - Otros: CEI, Fund. Exportar, CCSC 4. Entes de promoción comercial de gobiernos provinciales y municipales	- El Artículo 99 de la Constitución le otorga al Poder Ejecutivo la autoridad para negociar y firmar tratados internacionales, incluyendo pactos comerciales, así como para implementar leyes y estatutos comerciales. - La ley 24.290/92 regula la división de tareas entre el MRECIC y el MEyP. Es responsabilidad del MRECIC conducir las negociaciones comerciales y las actividades de promoción externas. - Los Decretos 1283/2003 y 1359/2004 establecen las competencias del MEyP y sus secretarías respectivamente.	- Las competencias del MEyP (ordinarias o extraordinarias) cubren una vasta gama de instrumentos de la política comercial interna y externa como los aranceles, los impuestos a la exportación, las restricciones cuantitativas a la importación, las licencias y regímenes especiales de importación, los reintegros a las exportaciones, los regímenes aduaneros y las medidas de alivio comercial (derechos anti-dumping y compensatorios, salvaguardias, etc). El MEyP también participa en las negociaciones comerciales internacionales, lo que demanda coordinar tareas con el MRECIC - Ambos Ministerios tienen agencias u oficinas de enlace con el Congreso, pero no entre sí mismos. - Activa participación presidencial en negociaciones claves o prioritarias (“diplomacia presidencial”).	- Alta concentración de poder en el Ejecutivo que cuenta con capacidades técnicas, pero tiene estructuras de asesoramiento técnico políticamente vulnerables. - La falta de mecanismos formales para la coordinación inter-agencias (en especial entre Ministerios) hace que la misma dependa de las capacidades y vocación de los funcionarios políticos. - La fragmentación de responsabilidades genera superposiciones que fomentan relaciones de competencia inter-agencias. La limitada colaboración formal produce superposiciones y afecta negativamente el proceso de formulación de políticas.

Tipo de actor	Agencias, organizaciones e instituciones principales	Competencias formales (reguladas)	Participación y competencias reales	Capacidades reveladas y estructura de incentivos
Sector Privado “activismo <i>ad hoc</i> defensivo”	1. Empresarios - Grandes empresas - Cámaras empresarias principalmente la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara de Exportadores CERA), la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), entre otras. 2. Sociedad Civil: - Organismos diversos de la sociedad civil con intereses en temas de comercio internacional. coordinado por la Cancillería.	No hay espacios regulados por ley para que el sector privado participe de la formulación de la política comercial. Las iniciativas de diálogo institucionalizado de los Ministerios del Poder Ejecutivo responden a resoluciones internas de cada cartera, por lo que suelen ser pasivas de los ciclos políticos y de las personalidades que estén	- Los empresarios no constituyen un bloque homogéneo y existen grandes asimetrías en su capacidad de influir sobre las políticas públicas. - Su acción colectiva esta influida por el diseño poco transparente de la política comercial. El <i>lobby</i> no esta regulado ni instrumentado como una práctica de interacción pública-privada. Esto ha contribuido a que empresas y organizaciones se comporten de manera fragmentada y faccionalista (con severos conflictos de representación) para interactuar con el gobierno. - Los espacios consultivos son esencialmente formales y no poseen capacidad para influenciar decisivamente la formulación de políticas (Foros Nacionales de Competitividad Industrial de las Cadenas Productivas, Consejo de Comercio Internacional, Consejo Consultivo de la Sociedad Civil).	- Limitadas capacidades y escasa experiencia técnica (solo algunas cámaras empresariales, como la CERA y la SRA tienen áreas técnicas). Experiencias recientes de profesionalización, como el Instituto de Negociaciones Agrícolas Internacionales (INAI). - Incentivos para actuar informalmente y de manera particularista (solo en lo que hace a su interés específico) - Debido al limitado seguimiento y participación <i>ex- ante</i> , las intervenciones suelen ser defensivas y <i>ex-post</i> .

Fuente: Elaboración propia

BIBLIOGRAFIA

- Berlinski, J. (2001), “La Liberalización del Comercio de Servicios en el MERCOSUR”, en in Chudnovsky, D. and Fanelli, J.M. (eds), El desafío de integrarse para crecer, Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- Berlinski, J. (1998), “El sistema de incentivos en Argentina (de la liberalización unilateral al MERCOSUR)”, Estudios de la Economía Real N° 6, Centro de Estudios para la Producción.
- Bouzas, R. y S. Keifman (1987), “Política comercial y tendencias recientes del comercio exterior en la Argentina (1976/1985)”, Serie Documentos e Informes de Investigación Nro. 58, FLACSO/Argentina, septiembre, Buenos Aires.
- Bouzas, R. (2001), “MERCOSUR Diez Años Después: ¿Proceso de Aprendizaje o Deja-Vu?”, Desarrollo Económico, Vol. 41, N° 161, julio-septiembre.
- Bouzas, R. y E. Pagnotta (2003), Dilemas de la política comercial externa Argentina, Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- Bouzas, R. y Soltz, H. (2004), “Nuevas tendencias en el proceso de elaboración de la política comercial externa: el caso de la Argentina”, mimeo
- Bouzas, R. y R. French-Davis (2005), “Globalization and Equity: a Latin American Perspective, in N. Dinello and L. Squire (editors), Globalization and Equity. Perspectives From the Developing World, Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, Inc.
- Crespo Armengol, E. (2002), “La protección arancelaria y el sistema de incentivos en la Argentina 1990-2001”, Boletín Informativo Techint Nro 309, enero-abril, Buenos Aires.
- Damill, M., R. Frenkel y R. Maurizio (2002), Argentina: Una década de convertibilidad. Un análisis del crecimiento, el empleo y la distribución del ingreso, Santiago, Chile: OIT.
- Damill, M. and S. Keifman (1993), “Trade Liberalization in a high inflation economy: the case of Argentina 1989-91”, en M. Agosin and D. Tussie (eds), Trade and Growth. New Dilemmas in Trade Policy, McMillan Press.
- Frenkel, R. y M. González Rozada (1999), “Apertura comercial, productividad y empleo en Argentina”, en Tokman, V. y D. Martínez (eds.), Productividad y empleo en la apertura económica, Lima, Perú: OIT.
- Ganduglia, F. (2003); “Políticas de Promoción de Pymes y de Exportaciones Agroalimentarias”, Estudios Agroalimentarios, UNPRE, Sec. de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.
- Gasparini, L. (2003), “Argentina’s Distributional Failure. The Role of Integration and Public Policies”, mimeo

- Jordana, J. y C. Ramió (2002); Diseños institucionales y gestión de la política comercial exterior en América Latina, Documento de Divulgación Nro.15, INTAL-ITD-STA
- Krishna, P. y M. Devashish (2000), “Reciprocated unilateralism: a political economy approach”; mimeo
- Leiras, M. and Soltz, H. (2006): “The political economy of international trade policy in Argentina”, en R. Bouzas (ed), Domestic Determinans of National Trade Strategies, París: Sciences-Po
- Lifchitz, E. y Crespo Armengol, E. (1995): “Evolución de la protección arancelaria 1990-2001”, Boletín Informativo Techint N° 283, Julio – Septiembre 1995.
- Nogués, J. and Bararat, E. (2005): “Political Economy of Anti-Dumping and Safeguards in Argentina”, World Bank Policy Research Working Paper 3587, May 2005
- Zubelzú, G. (2004); Programa Provincia y Relaciones Internacionales, Primer y Segundo Documento de Trabajo, CARI, Buenos Aires.